

조세법상 민법 소멸시효의 준용 범위

차 규 현*

<국문초록>

시효에 관하여 실정세법에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 민법을 준용하도록 되어 있다. 그리고 조세 징수권 소멸시효 완성은 납세의무 소멸이라는 실체법적 효과를 가져온다는 점에서 그 중요성이 크다. 하지만 세법에 있어 민법상 시효를 어느 범위까지 준용할 수 있는지가 명확하지 아니하여 과세관청과 납세자 모두에게 혼선을 주고 있다. 이러한 문제에 대해 더 이상 침묵할 수 없어 이 글을 쓰게 되었다.

이 글의 전체적인 내용을 간략하게 설명하면 다음과 같다.

Ⅱ.에서는 세법에서 민법상의 소멸시효 규정을 준용할 수 있는 이론적 근거와 원칙을 정립하였다.

Ⅲ.에서는 일본의 입법례를 검토하고 그 시사점을 도출하였다. 이를 통해 일본도 대체로 재판상 청구(제소, 응소)와 최고(催告), 압류, 승인(일부변제, 변제계획서의 작성·제출, 담보의 제공 등) 등 Ⅳ.에서 검토한 민법상의 시효중단사유 정도가 세법상 시효중단사유로 준용될 수 있음을 확인하였다.

Ⅳ.에서는 민법과 세법의 소멸시효제도를 비교하였다. 이를 통해 민법상 청구 중 재판상 청구(제소, 응소)와 최고(催告), 승인(일부변제, 변제계획서의 작성·제출, 담보의 제공 등)이 세법상 시효중단사유로 준용될 수 있다는 큰 틀의 기준을 정립하였다. 아울러, 세법상 시효중단사유로 준용될 수 있는 민법상 시효중단사유는 구체적으로 무엇이 있는지를 검토하였다. 먼저, 준용될 수 있는 것은 청구 중 재판상 청구(제소, 응소)와 최고(催告), 승인 중 일부납부, 납부계획서의 작성·제출, 채납처분유예의 신청, 납세담보의 제공이다. 다음으로, 준용될 수 없는 것은 수정 신고, 기한 후 신고, 징수유예의 신청, 물납 또는 분할납부의 신청 등으로 최종 압축하였다.

Ⅴ.에서는 현행 조세법상 소멸시효 규정의 문제점을 적시하고 이에 대한 입법적 개선방안을 제시하였다.

주제어: 소멸시효 중단, 재판상 청구, 채무승인, 소멸시효 정지, 소멸시효 완성

목 차

- I. 서론
- II. 민법상의 소멸시효규정 준용 법리
 - 1. 사법상 채무관계와의 유사성
 - 2. 사법상 채권과의 형평성 확보
 - 3. 소결
- III. 일본의 입법례와 그 시사점
 - 1. 일본의 입법례
 - 2. 시사점
- IV. 민법상 소멸시효의 준용범위 구체적 검토
 - 1. 시효제도의 비교와 큰 틀의 준용범위
 - 2. 구체적 검토
 - 3. 소결
- V. 조세법상 시효규정의 문제점과 입법적 개선방안
 - 1. 신고세액의 소멸시효 기산점 규정 부재
 - 2. 지방세 소멸시효 정지 규정 불명확
- VI. 요약 및 결론

I. 서론

권리 위에 잠자는 자는 보호받지 못한다는 명제를 대변하는 말이 소멸시효제도이다. 다수설은 ‘권리행사의 태만에 대한 제재’와 ‘증명곤란의 구제’에서 소멸시효제도의 존재 이유를 찾는다.¹⁾ 판례도 다수설과 같다.²⁾ 조

1) 권윤직 외, 「민법총칙(민법강의 I)」, 박영사, 2014, p.417; 김상목, 「민법총칙」, 청목출판사, 2013, p.472; 김형배 외, 「민법학강의」, 신조사, 2012, p.366; 노종천, 「민법총칙」, 법문사, 2009, p.439.

2) 대법원 1992. 3. 31. 선고 91다32053 전원합의체 판결; 대법원 2010. 5. 27. 선고 2009다44327 판결.

세법상 소멸시효제도의 본질도 권리 위에 잠자고 있는 조세채권자의 권리를 박탈하여 조세채무자에게 납세의무로부터의 해방을 가져다준다는 점에서³⁾ 민법상의 소멸시효제도와 그 궤를 같이 하는 것이기 때문에 위와 같은 민법상의 소멸시효제도의 존재 이유는 조세법에 있어서도 그대로 타당한 것으로 보인다.

주지하다시피, 조세 징수권 소멸시효에 관하여 세법에 특별한 규정⁴⁾이 있는 것을 제외하고는 「민법」에 따르도록 되어있다(국세기본법 제27조 제2항, 지방세기본법 제39조 제2항). 또한, 실체법적 관점에서 볼 때 소멸시효 완성은 납세의무 소멸⁵⁾이라는 법률효과를 발생시킨다는 점에서 그 중요성이 크다. 그러나 조세 징수권 소멸시효 중단 여부를 판단함에 있어 민법 소정의 소멸시효 중단사유를 준용할 수 있는지 여부가 최근에도 논쟁의 대상⁶⁾이 되고 있는 등 조세법상 민법 소멸시효의 준용 범위를 둘러싼 논란이 끊이지 않고 있다.⁷⁾ 하지만 이러한 문제에 대해 깊이 있게 연구한 문헌은 찾아보기 어렵다. 예컨대, 현행 법제 하에서 수신신고나 기한 후 신고는 민법상 승인(承認)에 해당할 수 없어 세법상 시효중단사유로 준용될 수 없다고 생각되는데 대부분의 세법 문헌에서는 준용된다고 서술하고 있는 것이다. 이하에서는 세법에서 민법상의 소멸시효규정을 준용할 수 있는 이론적 근거와 원칙을 정립하고, 민법상의 소멸시효 중단사유와 비교해

3) 같은 취지: 임건면, “소멸시효기간과 기산점”, 「민사법학」 47호, 한국민사법학회, 2009, p.62.

4) 우리 세법상 고유한 시효중단사유로는 납세고지, 독촉 또는 납부최고, 교부청구, 압류가 있다(국세기본법 제28조 제1항, 지방세기본법 제40조 제1항). 한편, 세법상 고유한 시효정지사유로는 분납, 징수유예, 체납처분유예, 연부연납, 사해행위취소소송이나 채권자대위소송이 있다(국세기본법 제28조 제3항, 지방세기본법 제40조 제3항).

5) 국세기본법 제26조 제3호 및 지방세기본법 제37조 제3호.

6) 행정안전부 지방세분석과-3990호, 2012. 12. 21.

7) 민법은 사법이고 세법은 공법이다. 사적자치의 원리가 민법에 투영되어 있고 소멸시효 규정도 동 원리가 반영된 것이라 볼 수 있다. 큰 틀에서 민법과 세법의 소멸시효 법리는 크게 다르지 않다고 생각되지만 양법은 사법과 공법이라는 근본적 차이가 존재하는 것이다. 따라서 민법상의 소멸시효 규정을 세법에 그대로 적용하는 것이 타당하지 않다는 결론이 도출되고 어느 범위까지를 준용할 것인지에 대한 문제가 과제로 남는 것이다.

가면서 또 일본의 학설·판례의 동향을 살펴보고 그 시사점을 얻는 방법을 통해 조세법상 민법 시효중단사유의 준용 범위를 어디까지 설정하는 것이 타당한지를 논증하고자 한다.

II. 민법상의 소멸시효규정 준용 법리

1. 사법상 채무관계와의 유사성

가. 조세법률관계의 성질

조세법률관계의 성질을 어떻게 볼 것인지에 대하여 조세권력관계설과 조세채무관계설의 대립이 있다. 이하에서 양 학설을 개관해 본다.

1) 조세권력관계설

“조세권력관계설은 조세법률관계를 행정권의 주체에게 우월적 지위가 인정되는 일반 행정법상의 권력관계가 재정하명의 형태로 발동된 것으로 보아 과세권자의 일방적 재정하명인 부과처분에 의하여 납세의무가 형성되고 납세자가 그 의무를 불이행할 경우에는 과세권자가 이를 강제로 집행하며 의무를 위반한 경우에는 조세벌을 과하는 재정권력으로서 경찰권력과 같은 성질을 가지는 권력관계로 보는 견해”라고 한다.⁸⁾

2) 조세채무관계설

“조세채무관계설은 조세법률관계를 조세실체법관계와 조세절차법관계로 구분하고 후자에 대해서만 국가 등의 기관인 과세관청에 우위적 지위를 인정하여 과세요건의 조사를 위한 질문검사권, 확정된 조세를 국민이 자발적으로 납부하지 않을 때의 강제징수권 등 지배·명령·복종관계를 긍정”한다는 견해이다.⁹⁾¹⁰⁾ 조세실체법관계에 있어서는 과세관청의 의무창설적

8) 임승순, 「조세법」, 박영사, 2009, p.14.

행위나 자유재량권이 부인되고 세법이 정한 요건에 따라 자동적으로 조세 채무가 납세의무자에게 발생한다는 점을 중시하여 그 근본구조를 사법상의 채권채무관계와 같다고 보는 견해가 지배적이라고 한다.¹¹⁾

나. 과세관청과 납세자의 실질적 법률관계

국가가 보유하는 조세채권이라는 권리는 납세의무 확정을 위한 부과권과 확정 이후 이행 청구를 위한 징수권이라는 권능으로 구성되어 있다. 이 가운데 징수권은 부과권의 최종적 실현을 의미하는 것으로 새길 수 있기 때문에 일응 과세관청과 납세자의 법률관계는 공권적(권력) 관계¹²⁾로 이해될 수 있다. 예컨대, 징수권 행사의 일환인 질문검사권이나 자력집행권의 행사는 과세관청이 납세자보다 우월적 지위에서 행하는 권력작용에 해당하는 것이다. 그러나 과세관청과 납세자의 조세법률관계는 권력관계로서의 성질만을 가지는 것은 아니다. 조세의 부과권이나 징수권이 제척기간이나 소멸시효에 걸리고(국세기본법 제26조의2 및 제27조, 지방세기본법 제38조 및 제39조), 조세채권이 민사상의 담보물권에 후순위가 되는 것(국세기본법 제35조 제1항 제3호, 지방세기본법 제99조 제1항 제3호)은 조세법률관계가 제한된 범위 내에서 채무관계로서의 성질도 어느 정도 가짐을 뜻한다.¹³⁾ 나아가, 조세부과처분이 당연무효임을 전제로 하여 이미 납부한 세금의 반환을 청구하는 것은 민사상의 부당이득반환청구로서 민사소송절차에 따라야 한다는 것¹⁴⁾ 역시 조세법률관계를 성질상 사권적 관계로 볼 수 있는 징표 중 하나이다. 요컨대, 과세관청과 납세자의 실질적 조세법률관계는 권력관계로서의 성질과 채무관계로서의 성질을 겸유하고 있다고 볼

9) 최명근, 「세법학총론」, 세경사, 2005, pp.307-308.

10) 조세절차법관계 중에서도 징수권은 자력집행과 우선 징수권을 제외하고는 오히려 사채권(私債權)과 유사한 성질을 가지는 것이므로 일반 사채권에 준하여 취급하는 것이 타당하다는 견해도 있다(田中二郎, 「租稅法」, 有斐閣, 1985, p.241).

11) 임승순, 앞의 책, p.15.

12) ‘공권적 성질’에 관하여는 대법원 2006. 5. 18. 선고 2004다6207 전원합의체 판결 참조.

13) 이태로 외, 「조세법강의」, 박영사, 2009, p.11.

14) 대법원 1995. 4. 28. 선고 94다55019 판결.

수 있다. 따라서 조세법률관계는 사법상의 채권채무관계와 어느 정도 유사성을 지니고 있다고 보는 것이 필요하다.

2. 사법상 채권과의 형평성 확보

가. 사법상 시효제도의 인정 근거

우리 민법에서는 다양한 소멸시효기간(1년, 3년, 10년)과 이의 중단·정지 등 소멸시효제도에 관하여 규율하고 있고(제162조 내지 제184조), 상법에서도 소멸시효제도에 관한 규정을 두고 있다(제64조, 제121조, 제122조, 제154조, 제166조 등). 이처럼 사법에서는 권리의 일반적 소멸장치로서 소멸시효제도를 마련해 놓고 있는 것이다. 또한, 전술한 바와 같이 사법상 소멸시효제도를 인정하는 근거는 ‘권리행사의 태만에 대한 제재’와 ‘증명 곤란의 구제’라고 할 것이다.

나. 사법상 시효를 준용하는 근본적 이유

실정세법에 있어서도 징수권 소멸시효의 중단·정지 및 완성 등 소멸시효제도에 관한 규정을 두고 있으며, 위와 같은 사법상 소멸시효제도의 인정 근거는 그대로 조세법에 대입될 수 있다고 본다.¹⁵⁾ 다만, 조세법이 공법(公法) 영역에 속한다는 점에 비추어 보면 징수권 소멸시효 완성은 조세정의¹⁶⁾에 반하는 측면도 분명히 존재한다고 생각된다. 왜냐하면 조세가 채

15) 조세채권은 대량·반복적으로 발생한다는 특성을 지니고 있어 장기간 채납되어 징수 가능성이 희박한 것까지 누적적으로 관리하는 것은 세무행정상 비효율을 초래할 수 있다는 현실적 요청에 의해 세법상 소멸시효제도가 존재하는 것으로도 볼 수 있을 것이다.

16) 정의(正義)에 관한 개념을 한 마디로 정의(定義)하는 것은 결코 쉬운 일이 아니다. 마찬가지로 조세정의(租稅正義)가 무엇인지를 밝히는 일도 난제 중 하나일 것이나, 「공평」 또는 「평등」이 핵심 요소가 되는 것은 분명한 것 같다(헌법재판소 1998. 4. 30. 선고 96헌바87 전원재판부, 헌법재판소 1999. 12. 23. 선고 99헌가2 전원재판부 결정). 조세정의에 관한 국내연구로서는 방승주의 연구가 있으며(방승주, “헌법과 조세정의”, 「헌법학연구」 제15권 제4호, 한국헌법학회, 2009), 외국문헌으로서의 조세정의란 조세법률주의·조세평등주의 등 조세의 원칙 ⇒ 조세법 ⇒ 조세정의라는 조세법을

납되면 과세관청은 독촉장을 발부한 이후 공부(公簿) 또는 현장조사를 통하여 재산조사를 실시하게 되며 재산이 확인되면 압류 등 체납처분절차를 밟아 조세를 강제징수 하게 되는데, 실제 담세력이 있으면서도 치밀하게 재산을 은닉한 자 등의 경우 재산조사 결과 무재산자로 판명될 소지가 있고 이러한 자들에게 과세 된 세금이 소멸시효 완성으로 소멸된다면 결과적으로 국가가 재산 은닉자 등에게 면죄부를 주게 되는 불합리가 초래될 수 있기 때문이다. 그럼에도 불구하고 세법상 소멸시효제도가 존재하고 사법상의 소멸시효를 준용하는 근본적인 이유는 조세법률관계는 사법상의 채권채무관계와 유사한 면이 있고 필경 사법상 채권과의 형평성을 확보하여야 하는데서 찾을 수 있을 것이다.

3. 소결

이상과 같이 조세법률관계는 사법상의 채권채무관계와 어느 정도 유사성을 띠고 있다는 점을 확인하였고 조세법에서 사법상의 소멸시효를 준용하는 근본적인 이유는 사법상 채권과의 형평성 확보 때문이라는 점을 검토하였다. 현행 세법상 징수권 소멸시효의 기산점과 만료점, 중단 및 정지사유에 대해서는 별도의 규정을 두고 있으므로(국세기본법 제27조 내지 제28조, 지방세기본법 제39조 내지 제40조) 세법에서 민법의 소멸시효규정을 준용한다 함은 결국 민법상의 소멸시효중단사유 또는 정지사유의 준용 문제로 귀착된다. 그런데 전술한 바와 같이 징수권은 기본적으로 공권적 성질을 가지고 있기 때문에 징수권의 공권적 성질에 위배되지 않는 한도 내에서 사법상 소멸시효에 관한 규정이 준용될 수 있다는 원칙을 정립할 수 있다. 그렇다면 세법에서 민법상의 소멸시효중단 및 정지사유를 준용하는 것이 징수권의 공권적 성질에 반하는 것으로 볼 수 있는지 여부가 문제된다. 생각건대, 민법상의 소멸시효중단 및 정지사유를 준용하는 것은 징수

매개로 하나의 가치구조체계를 이룬다고 보는 일본의 연구가 있다(石黒 秀明, “租税原則と租税正義に關する一考察”, 「上武大學ビジネス情報學部紀要」, 第11卷 第1号, 上武大學, 2012).

의 지경을 협소하게 만드는 것이 아니라 오히려 징수의 영역을 확장하는 것이 되므로 징수권의 공권적 성질에 위배될 소지는 없다고 본다. 따라서 세법은 민법상 소멸시효중단 및 정지¹⁷⁾ 사유에 관한 규정을 넉넉히 준용할 수 있다는 결론에 이르게 된다.

Ⅲ. 일본의 입법례와 그 시사점

1. 일본의 입법례

일본도 우리와 같이 민법에서 청구, 압류·가압류·가처분, 승인 세 가치를 소멸시효 중단사유로 하고 있고(民法 제147조), 조세법상 징수권 소멸시효에 관해서도 우리와 같이 세법에 별도로 정함이 있는 것을 제외하고는 민법을 준용(國稅通則法 제72조 제3항, 地方稅法 제18조 제3항)하기 때문에 일본의 입법례를 검토할 필요가 있다.

국세와 지방세의 징수권 소멸시효는 법정납기한부터 기산된다(國稅通則法 제72조 제1항, 地方稅法 제18조 제1항). 이처럼 국세통칙법 등이 납세의무가 이미 확정되었는지의 여부를 불문하고 일률적으로 법정납기한을 조세채권의 소멸시효의 기산일로 하는 것은 법정납기한을 경과하면 국가 또는 지방단체는 미확정의 납세의무에 대하여도 그 내용을 확정하는 처분을 할 수 있고, 독촉 및 체납처분을 할 수 있는 것을 중시한 까닭이라고 한다.¹⁸⁾

가. 재판상 청구

1) 제소(提訴)

17) 징수권의 소멸시효에 관하여 민법상 여러 정지사유 중 천재 기타 사변으로 인한 정지 정도가 준용(최명근, 앞의 책, p.490)되므로 이하에서는 민법상 소멸시효 중단사유 중심으로 살펴보고자 한다.

18)金子 宏, 「租稅法」, 弘文堂, 2012, p.684.

가) 학설의 대립

(1) 긍정설

과세관청이 조세채무이행의 소 등 민사소송을 제기하는 경우 소멸시효가 중단된다고 보는 견해가 있다.¹⁹⁾ 그 근거는 다음과 같다. “조세채권자인 국가 측면에서 조세채무자에 대하여 납부의무의 확인을 요청하는 재판상의 청구를 하는 것 외에 달리 시효중단의 방법이 없는 경우가 존재할 수 있는 것이며, 이러한 경우에는 국가 측면에서 적극적으로 재판상의 청구를 제기할 수 있다.”라는 것이다.²⁰⁾²¹⁾

(2) 부정설

반면, 과세관청이 조세채무이행의 소 등 민사소송을 제기하더라도 소멸시효가 중단되지 아니한다는 견해가 있다.²²⁾ 그 근거는 다음과 같다. “조세채권에 대해서는 통상의 채권과는 달리 국가에게 제1차적 판단권을 부여한다는 취지에서 결정·경정이라는 행정처분 권한을 부여하여 효율적인 조세채권의 충족을 도모할 수 있도록 하고 있다. 이러한 조세법률관계의 시스템에서 국가가 직접 납세자를 상대로 급부소송을 제기하는 것은 예정되지 않은 것일 뿐만 아니라 국가의 조세채권 충족 방법이 극히 번거롭고, 시간적·비용적 측면에서 세입을 확보할 수 있는 것이 되지 못한다.”라는 것이다.²³⁾²⁴⁾

19) 下村 芳夫, “徴收權の消滅時効”, 「税務大學校論叢」第7号, 税務大學校, 1973, p.210.

20) 下村 芳夫, 위의 논문, p.210.

21) 우리나라도 납세자가 무자력이거나 소재불명 되어 압류의 집행에도 착수할 수 없는 경우와 같이 그 이익을 부정할 수 없는 경우도 예상되기 때문에 제소(提訴)가 세법상 소멸시효중단사유가 된다고 보는 견해가 있다(강인애, 「조세법 I」, 한일조세연구소, 2005, p.97; 고성춘, 「국세기본법 사례연구」, 법문사, 2013, p.435; 사법연수원, 「조세법총론 I」, 2012, p.153; 임승순, 앞의 책, p.131). 일본의 긍정설 근거와 궤를 같이하는 것으로 보인다.

22) 金子 宏, 앞의 책, p.686; 水野忠恒, “時効等による納税義務の消滅”, 「日税研論集」32号, 日本税務研究センター, 1995, p.47.

23) 水野忠恒, 위의 논문, p.47.

金子 宏교수도 “조세법상으로는 민법 제153조의 조세법률관계에의 적용을 배제하는

나) 판례의 태도

과세관청이 소멸시효 중단을 위하여 원고가 되어 재판상 청구를 하는 것이 허용된다고 본 하급심 판례가 있다. 그 근거는 다음과 같다. “조세채권은 세무서장의 과세처분이라는 행정행위에 의하여 국가가 취득하는 것이고, 더욱이 그에는 ‘자력집행력’이라고 불리는 집행력이 부여되어 있으며, 그 임의이행이 이루어지지 않을 때는 즉각 국세징수법 소정의 체납처분절차에 따른 압류·환가처분을 통하여 강제적으로 징수할 수 있는 것이다. 따라서 통상적인 경우 국가가 조세채권의 행사로서 소송을 제기할 필요는 없을 것이다. 하지만 본 건의 경우, 당사자간에 다툼이 없는 사실에 따르면, 피고는 원고가 주장하는 조세채권의 존재를 다투고 있으나 현재로서는 압류 대상이 되는 재산을 소지하고 있지 않다는 사정이 있고, 게다가 조세채권의 소멸시효의 진행을 중단시키는 방법은 민법 소정의 방법에 따르면 되고 있어 있다(회계법 제31조·국세통칙법 제72조). 그렇다면 전기 사정이 존재하는 이상 재판상의 청구를 하는 것 외에는 시효중단의 방법이 없다는 것이 된다. 이 경우는 국가가 조세채권의 행사를 재판상의 청구에 의하여 성립시킬 필요가 있으며, 그것을 위하여 진행하는 소송에는 본안판결을 구하는 이익이 있다.”라는 것이다(岡山地裁 昭和41年5月19日 判決).²⁵⁾²⁶⁾

명문의 규정이 없으나 현행법은 납세의무의 내용을 확정하는 권한(확정권)을 조세채권자인 국가 및 지방단체의 손에 유보하고 또한 납세자가 임의로 납세의무를 이행하지 아니한 경우는 독촉과 체납처분에 의하여 그 강제적 실현을 도모하는 것을 인정하고 이것이 현행법에서 예정하고 있는 조세 징수의 기본골격이라고 생각되기 때문에 국가 또는 지방단체는 사법상의 채권자와 마찬가지로 최고나 재판상의 청구를 하는 것은 인정되지 아니하는 것으로 보아야 할 것이다.”라고 주장하면서 국가가 조세채권의 시효중단을 위해 재판상의 청구를 하는 것을 부인한다(金子 宏, 앞의 책, pp.685-686).

24) 우리나라도 이와 같은 취지의 근거를 들어 제소(提訴)가 세법상 소멸시효중단사유가 되지 아니한다고 보는 견해가 있다(김진우, 「조세법체계」, 육법사, 1984, p.221; 이준봉, 「조세법총론」, 삼일인포마인, 2015, p.312).

25) 水野忠恒, 앞의 논문, p.47.

26) 일본과 달리 우리나라 하급심 판례는, 국세부과처분에 따른 납세고지에 의한 소멸시효중단의 효력은 그 부과처분이 취소되었다 하더라도 사라지지 않는다고 할 것이므로 국세부과권자로서는 소멸시효중단을 위하여 납세의무존재확인인 소를 제기할 이익이

2) 응소(應訴)

가) 학설의 대립

(1) 긍정설

납세의무자가 제기한 항고소송 등에 과세관청이 피고로서 응소하여 원고 청구기각판결을 이끌어내 과세관청이 최종 승소한 경우 소멸시효가 중단된다고 보는 견해가 있다.²⁷⁾²⁸⁾ 그 근거는 다음과 같다. “조세법률관계의 본질을 가능한 채권채무관계로서 파악하는 경향이 있고, 사법상의 채권채무관계와 유사한 법률관계로 파악되는 경우가 많다. 또한, 과세처분취소소송의 결과 확정되는 것은 실질적으로는 그 경정에 의한 증가세액의 존부이고, 재판상의 청구에 의해 납세의무자에게 증가세액에 해당하는 조세채권의 존재를 확인시키게 된다. 이로써 그 소송에 의해 진실한 권리관계가 주장·확정되어 영속된 사실 상태는 이에 의해서 뒤집히게 되는 것이며, 따라서 시효중단의 효력을 가진다.”라는 것이다.²⁹⁾³⁰⁾

(2) 부정설

일반 사법상 응소의 경우 시효중단의 효력을 인정하자는 것이 일본의

없다는 근거로 납세의무존재확인인 소를 각하한 바 있다(춘천지방법원 1986. 8. 22. 선고 84가합16 판결).

27) 下村 芳夫, 앞의 논문, p.214; 志場 喜徳郎 外, 「國稅通則法精解」, 大藏財務協會, 2013, p.806.

28) 응소행위를 재판상의 청구에 준하는 것으로 고려하여, 민법 제149조를 준용해, 중단 사유로 인정하는 견해가 다수설이다(水野 忠恒 外, 「租稅判例百選(第5版)」, 有斐閣, 2011, p.25).

29) 下村 芳夫, 앞의 논문, pp.213-214.

30) 우리나라도 다음과 같은 근거로 응소(應訴)가 세법상 소멸시효중단사유가 된다고 보는 견해가 있다. 납세자인 원고의 청구기각판결이 확정된 경우 민사소송에서 피고의 응소행위에 시효중단의 효력을 인정할 수 있는 이상 이를 부정할 이유가 없고(고성춘, 앞의 책, p.435; 사법연수원, 앞의 책, p.153; 임승순, 앞의 책, p.131) 더하여, 세무소송의 실체에 있어서 피고인 조세채권자는 조세채권의 존재 및 그 부과처분의 적법성에 관하여 적극적으로 주장·입증책임을 부담하는 것이므로 그 소송행위의 성질을 감안할 때 원고로서의 적극적 소송행위인 재판상 청구와 다를 바 없다는 것이다(강인에, 앞의 책, p.98).

다수설의 견해이다. 이러한 사법상의 법리가 조세법률관계에 그대로 투영되어서인지 몰라도 과세관청이 응소한 경우 시효중단의 효력을 인정하지 아니한다는 일본의 문헌은 확인되지 아니한다.³¹⁾

나) 판례의 태도

과세관청이 피고가 되어 응소하는 것이 소멸시효 중단사유가 되는지 여부에 대해서는 판례의 변천이 있었다. 당초 판례는 이를 부정(神戸地裁 昭和37年10月2日 判決)³²⁾하다가 긍정하는 쪽으로 입장을 선화하였다. 긍정판례의 근거는 다음과 같다. “소송의 결과 확정되는 것은 경정처분에 위법이 없다는 점에 있다 하더라도, 실질적으로는 경정처분으로 인한 증가 세액을 부정하는 피상고인에게 증가 세액의 부담을 확정하는 것과 같은 결과를 가져온다는 점을 고려하면 회계법 제31조에 근거하여 민법의 소멸시효 중단에 관한 규정을 준용하고 상고인의 응소행위를 재판상 청구의 한양상으로 해석하여 이에 피상고인에 대한 소득세 징수권 시효중단의 효력을 인정할 수 있다.”라는 것이다.³³⁾³⁴⁾

나. 최고(催告)

우리 민법상 최고는 6월내에 재판상의 청구, 파산절차참가, 화해를 위한

31) 반면, 우리나라의 경우 과세관청이 응소하여 피고 승소판결이 확정되었다면 당초의 과세처분 자체로 인하여 이미 소멸시효 중단의 효력이 발생하였으므로 응소행위에 다시 소멸시효의 중단을 인정할 실익이 적다는 근거로 응소(應訴)가 세법상 소멸시효 중단사유가 되지 아니한다고 보는 견해가 있다(이준봉, 앞의 책, p.310).

32) 下村 芳夫, 앞의 논문, p.211.

33) 이는 과세관청이 피고로서 응소하여 납세자가 제기한 소송의 청구기각을 이끌어 낸 사안이다. 환언하면, 과세관청인 피고가 응소하여 승소한 사안이다. 자세한 내용은 最高裁判所 昭和43年6月27日 宣告 昭和39(行ツ)91 判決 参照.

34) 우리나라도 “선행부과처분에 대한 취소소송 절차에서 그 처분의 적법함을 주장하여 원고 청구의 기각을 구한 피고의 응소행위를 소론과 같이 재판상 청구에 준하는 권리의 주장으로 본다 하더라도 ...”라는 가정적 형식을 취해 과세관청의 응소행위에 소멸시효중단의 효력을 부여할 수 있다는 견해를 피력한 대법원 판례가 있다(대법원 1988. 2. 23. 선고 85누688 판결).

소환, 임의출석, 압류 또는 가압류, 가처분을 하지 아니하면 시효중단의 효력이 없다(제174조). 마찬가지로 일본 민법도 이에 대응하는 규정을 두고 있고(제153조), 최고가 비독립적 시효중단사유라는 점 또한 우리와 같다. 일본 세무실무상 최고에 대해서는 민법 제153조(최고)의 규정이 준용된다(國稅通則法基本通達 第73條關係 1).

1) 학설의 대립

가) 긍정설

민법상 최고가 조세법상 소멸시효중단사유가 됨을 긍정하는 견해³⁵⁾가 있다. 그 근거는 다음과 같다. “국세통칙법은 민법상의 최고에 대해 법문에 아무것도 규정하는 바 없이 단지 최고의 일종으로서의 성질을 갖는 독촉에 시효중단의 효력을 인정하는 것에 대하여 별도의 규정을 한 데 그쳐, 일체의 최고 방법을 모두 이 독촉에 포함시켰다고 해석 할 수는 없다. 또한, 독촉에 의한 시효중단은 한 번만 그 효력이 인정되고 두 번째의 독촉은 단순한 납부 최고에 불과하다고 생각되고 있는 이상 민법 제153조의 준용에 의해 조세채권 확보를 도모하는 합리적 필요성도 존재한다.”라는 것이다.³⁶⁾³⁷⁾

나) 부정설

앞서 서술한 각주 23)번과 같은 사유로 민법상 최고는 조세법상 소멸시효중단사유가 되지 아니한다는 견해³⁸⁾가 있다.³⁹⁾

35) 下村 芳夫, 앞의 논문, p.215.

긍정하는 견해가 다수설이다(水野 忠恒 外, 앞의 책, p.25).

36) 下村 芳夫, 위의 논문, pp.214-215.

37) 우리나라도 독촉장은 재발부가 허용되지 않는 것이므로 달리 시효중단의 방법이 없는 경우에는 최고에 의한 시효중단의 효력을 인정하는 것이 타당하다는 견해가 있다(강인애, 앞의 책, p.99). 참고로, 민법상 최고(催告)에 비견되는 세법상 전형적인 최고행위는 다음과 같은 것이 있다. 세법상 독촉은 1회에 한하기 때문에 과세관청은 독촉 후에 연간 수차례에 걸쳐 체납고지서를 발송한다. 이것이 실무관행이며 세법상 최고행위가 되는 것이다.

2) 판례의 태도

일본 최고재판소는 최고에 대해서도 시효중단의 효력을 인정한다. 원심⁴⁰⁾은 구 국세징수법이 독촉이라는 특칙을 두고 있다는 이유로 이를 부정하였으나, 최고재판소가 원심의 판단을 뒤집었다. 그 판단 근거는 다음과 같다. “구 국세징수법이 징수절차에 있어서 독촉을 규정한 것은 미납세액에 대한 강제징수로 이행함에 있어서 갑자기 강제적 수단을 취하는 것이 아니라 일단 다시 납부기한을 정하여 최고함이 상당하다고 보아 독촉을 체납처분의 개시요건으로 삼았기 때문이고(동법 제10조), 징세기관이 독촉 이외의 방법으로 납부를 최고 종용하는 것을 허용하지 않는 것은 아니며, 그것이 징수절차상으로는 각별한 법적 의미를 갖지 않는다 하더라도 그 최고가 있었다는 사실에 납부요구의 의의를 인정하여 법이 시효중단의 효력을 부여할 수 없는 것도 아니다. 또한, 국세징수권이 자력집행이 가능하다는 이유로 시효중단에 대하여 일반사법상의 채권보다도 과세주체에게 불이익하게 취급하여야 할 이유도 없다.”라는 것이다.⁴¹⁾

다. 압류

우리나라의 경우 압류는 실정세법상 시효중단사유로 열거되어 있다(국세기본법 제28조 제1항 제4호, 지방세기본법 제40조 제1항 제4호). 하지만 일본의 경우는 다르다. 일본 실정세법은 경정 또는 결정, 과소신고가산세·무신고가산세·중가산세에 관계된 부과결정(國稅通則法 제73조 제1호 및 제2호), 납세에 관한 고지, 독촉, 교부청구(國稅通則法 제73조 제3호 내지 제5호, 地方稅法 제18조의2 제1호 내지 제3호) 다섯 가지를 시효중단사유로 규정하고 있어 정작 압류는 빠져 있다. 그렇지만 민법 제147조 제2

38) 金子 宏, 앞의 책, pp.685-686.

39) 우리나라도 앞서 본 제소(提訴)가 소멸시효중단사유가 되지 아니한다는 것과 같은 근거로 최고(催告)가 세법상 소멸시효중단사유가 되지 아니한다고 보는 견해가 있다(이준봉, 앞의 책, p.312).

40) 大阪高等裁判所 昭和B9年7月7日 宣告 昭和B7(ネ)1292 判決.

41) 最高裁判所 昭和43年6月27日 宣告 昭和B9(行ツ)91 判決.

호에 의한 압류는 조세 징수권 소멸시효 중단사유로 당연히 준용된다.⁴²⁾

라. 승인(承認)

일본 학설의 대체적인 경향은 납세의무자가 조세채무의 존재를 인식하고 스스로의 의사에 기한 승인 행위를 하면 조세 징수권 소멸시효는 중단된다고 본다. 다만, 민법상의 승인을 세법상 시효중단사유로 준용하는 구체적 사안의 범주에서만 차이를 보이고 있는 것 같다.⁴³⁾⁴⁴⁾ 조세 징수권 소멸시효가 중단되는 승인의 구체적인 예로는 기한 후 신고, 수정신고, 일

42) 金子 宏, 앞의 책, p.685.

43) 예컨대, 승인이 조세법에도 준용된다고 해석할 경우 당사자의 의사에 따라 납세의무 소멸까지의 기간이 좌우되게 되어 시효의 효과에는 원용을 필요로 하지 않는다는 취지와 모순되는 점, 납세자의 의사라고 하여 무슨 행위든 괜찮다고 하면 권리관계의 안정을 해할 수 있는 점을 들어 「형식적 정확성(形式的 正確性)」을 충족하는(승인의 성질을 갖는) 기한 후 신고와 일부납부에 한정하여 조세법상 시효중단사유로 삼아야 한다는 주장이 있다(水野忠恒, 앞의 논문, p.51). 그런데 기한 후 신고나 일부납부만 승인의 성질을 갖는다고 보아야 할지에 관해서는 의문이 든다. 여기서 「형식적 정확성(形式的 正確性)」이란 구 예산회계법(2002. 12. 30. 법률 제6836호로 개정되기 전의 것) 제51조가 규정한 ‘납입의 고지’와 같이 국가가 조세 기타 세입의 징수를 위해 동법 및 동 시행령 등 법규에 의하여 행하는 공적인 절차로서 동법과 동 시행령 등에 명확한 절차와 형식이 정해져 있다는 것을 의미한다(대법원 1977. 2. 8. 선고 76다1720 전원합의체판결; 대법원 2001. 12. 14. 선고 2001다45539 판결; 법제처 법령해석사례(안전번호: 07-0221, 회신일자: 2007. 11. 9)).

44) 우리나라에 있어서도 승인(承認)은 납세자가 조세채무의 존재를 인식하고 표시하였음이 인정된다는 점에서 조세 징수권 소멸시효 중단사유가 된다(장재식, 「조세법」, 서울대학교출판부, 1995, p.139). 이러한 민법상의 승인행위가 세법상 시효중단사유가 된다는 점에 있어서는 대체로 학설의 견해가 일치한다(강인애, 앞의 책, p.99; 고성춘, 앞의 책, p.436; 사법연수원, 앞의 책, pp.154-155; 오운, 「세법원론」, 한국학술정보, 2013, p.299; 이성식, 「조세법총론」, 경제법륜사, 2010, pp.168-169; 이준봉, 앞의 책, p.311; 이창희, 「세법강의」, 박영사, 2009, p.145; 이태로 외, 앞의 책, p.121; 임승순, 앞의 책, pp.131-132). 다만, 승인으로 볼 수 있는 구체적 유형의 범주에 있어서만 차이를 보이고 있다. 학설에서는 세금의 일부납부, 납세연기원 또는 납세서약서의 제출(이하 “납부계획서의 작성·제출”이라 함), 기한 후 신고, 수정신고, 세법상 징수유예의 신청, 몰납 또는 분할납부의 신청 등이 징수권 소멸시효 중단사유가 되는 승인(承認)에 해당한다고 한다. 연구자가 승인에 해당한다고 생각하는 유형에 대해서는 IV.에서 서술한다.

부납부, 분납서약서(分納誓約書)의 제출,⁴⁵⁾ 납기한 후의 납세유예의 신청,⁴⁶⁾ 환가의 유예신청,⁴⁷⁾ 연납(延納)조건변경의 신청, 물납신청 또는 물납 재산변경의 신청 등이 거론된다.⁴⁸⁾ 여기서 주목할 만 한 점은 우리와 달리 일본의 경우는 납세의무 확정 여부와 관계없이 법정납기한을 소멸시효 기산일로 삼고 있기 때문에 기한 후 신고나 수정신고가 있게 되면 소멸시효가 중단될 수 있다는 것이다.

2. 시사점

일본의 실정세법과 학설·판례 등 입법례 검토를 통한 시사점을 도출하면 다음과 같다.

첫째, 민법상 「청구」가 세법상 시효중단사유가 될 수 있는지 여부에 대하여 본다. 제소(提訴)가 세법상 시효중단사유가 되는지 여부에 대하여는 일본 학설은 긍정설과 부정설이 엇갈리고, 판례는 긍정설의 편에 서는 하

45) 浜松市, <https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/houmu/gaibukansa/documents/21honbun_2size6.pdf>, 최종접속일자: 2016. 5. 28.

46) 납세의 유예는 납기한의 경과 후에 조세의 납부와 징수를 유예하는 행위로 세무서장 등이 납세자로부터 신청에 의하여 행하게 되며, 지방세법 제15조 이하에서는 이를 징수유예라 하고 국세통칙법과 거의 동일한 규정을 두고 있다(金子 宏, 앞의 책, p.795). 일본의 납세의 유예(국세)나 징수유예(지방세) 요건 등은 우리와 거의 유사하다. 하지만 IV. 2. 다. 1) 다)에서 후술하는 바와 같이 우리나라의 징수유예 등은 납부기한을 미리 연장하는 것이라는 점에서 일본과 차이가 있다.

47) 환가의 유예(換価の猶予)란 재산이 환가되면 사업의 계속 또는 생활의 유지가 곤란하게 될 우려가 있는 경우 재산의 환가 등을 유예하는 것을 말한다(國稅徵收法 제151조 이하, 地方稅法 제15조의5 이하). 압류 전이라면 압류를 유예할 수 있고, 이미 압류된 재산은 유예기간 중 매각되지 아니한다(京都市, <http://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/cmsfiles/contents/0000196/196207/yuuyo.pdf>, 최종접속일자: 2016. 5. 28). 결국 우리나라 체납처분의 유예와 거의 같은 제도이다. 환가의 유예신청은 일본의 세무실무상 승인에 해당한다고 보아 소멸시효중단사유로 삼고 있다(민법 제147조 제3호의 준용, 國稅通則法基本通達 第73條關係 3).

48) 金子 宏, 앞의 책, p.685; 水野忠恒, 앞의 논문, p.51; 下村 芳夫, 앞의 논문, p.218; 志場 喜徳郎 外, 앞의 책, p.806; 谷口 勢津夫, 「稅法基本講義」, 弘文堂, 2014, pp.104-105.

급심 정도가 존재한다. 한편, 응소(應訴)가 세법상 시효중단사유가 되는지 여부에 대하여는 다수설과 판례가 이를 긍정한다. 더하여, 최고(催告)가 세법상 시효중단사유가 되는지 여부에 대하여도 다수설과 판례가 이를 긍정하고 있다.

둘째, 민법상 「승인」이 세법상 시효중단사유가 될 수 있는지 여부에 대하여 본다. 일본에서는 기한 후 신고, 수정신고, 납세의 유예신청 또는 환가의 유예신청 등 국세의 납부의무의 존재를 인식하고 있었다고 인정되는 행위를 한 때에 그 행위에 관한 부분의 징수권 소멸시효가 중단된다. 일본의 경우 수정신고와 기한 후 신고가 시효중단사유가 될 수 있지만 우리나라는 시효중단사유가 될 수 없는데 이에 대해서는 IV.에서 논한다. 일본의 납세의 유예신청은 납기한의 경과 후에 조세의 납부와 징수를 유예하는 것이기 때문에 시효중단사유가 될 수 있지만 우리나라의 징수유예 등은 납부기한을 미리 연장하는 것이기 때문에 소멸시효가 진행을 개시한 바 없어 시효중단사유가 될 수 없고, 일본의 환가의 유예신청과 마찬가지로 우리나라의 체납처분유예의 신청은 소멸시효가 진행을 개시한 이후의 행위이기 때문에 시효중단사유가 될 수 있는데 이에 대해서도 IV.에서 검토한다.

요컨대, 이상과 같은 일본의 입법례는 최소한 우리 민법상 시효중단사유인 청구 중 재판상 청구(제소·응소) 및 최고, 승인(일부납부, 체납처분유예신청 등)이 세법상 시효중단사유로 준용될 수 있음을 보여주었다는 점에서 경청할 만하다.

IV. 민법상 소멸시효의 준용범위 구체적 검토

1. 시효제도의 비교와 큰 틀의 준용범위

가. 민법과 세법의 소멸시효제도 비교

1) 재판상 청구와 납세의 고지

가) 재판상 청구

민법상의 청구⁴⁹⁾ 중 재판상의 청구는 일반적으로 권리자가 소를 제기하는 것을 의미하지만 권리자의 상대방이 제기한 소에 권리자가 응소하는 경우도 포함되기 때문에 재판상의 청구의 개념을 보다 정확하게 말한다면 재판에서 권리의 존재를 주장하는 것이라고 정의할 수 있다.⁵⁰⁾ 재판상의 청구에 시효중단의 효력을 인정하는 논거에 대해서는 학설상 권리행사설(權利行使說)과 권리확정설(權利確定說)의 대립이 있으나, 전설이 통설⁵¹⁾과 판례⁵²⁾이다.

(1) 제소(提訴)

다수설은 이행의 소,⁵³⁾ 확인의 소,⁵⁴⁾ 형성의 소, 또는 본소, 반소 여부를 따지지 아니하고 시효중단의 효력을 긍정한다.⁵⁵⁾ 하지만 형사소송⁵⁶⁾이나 행정소송⁵⁷⁾의 제기는 시효중단의 효력이 부정된다. 재판상 청구는 소를

49) 민법상의 청구에는 재판상의 청구·파산절차참가·지급명령·화해를 위한 소환과 임의출석·최고의 5가지가 포함되는데, 이중 지급명령, 화해를 위한 소환, 임의출석은 성질상 조세법의 시효중단사유와는 무관하다(水野忠恒, 앞의 논문, pp.47-48; 下村 芳夫, 앞의 논문, p.208; 志場 喜徳郎 外, 앞의 책, pp.805-806).

50) 김중환 외, 「민법총칙」, 박영사, 2013, p.671.

51) 나현, “시효중단의 사유인 소송상 행위 - ‘청구’”, 「민사소송」 제11권 제1호, 한국민사소송법학회, 2007, p.138.

52) 대법원 1979. 7. 10. 선고 79다569 판결; 대법원 1992. 3. 31. 선고 91다32053 전원합의체 판결; 대법원 2011. 7. 14. 선고 2011다19737 판결.

53) 재판상 청구에 의하여 시효가 중단되는 전형적인 사유에 해당한다(김형배 외, 앞의 책, p.388).

54) 확인의 소의 제기에 의하여 보수금 채권에 대한 시효가 중단된 것이라고 설시한 판례로는, 대법원 1978. 4. 11. 선고 77다2509 판결 참조.

55) 박윤직 외, 앞의 책, pp.437-438; 김상목, 앞의 책, p.487; 김중환 외, 앞의 책, p.671; 김형배 외, 앞의 책, p.388; 노종천, 앞의 책, p.461.

56) 형사소송은 피고인에 대한 국가형벌권의 행사를 그 목적으로 하는 것이므로, 피해자가 형사소송에서 소송촉진등에관한특별법에서 정한 배상명령을 신청한 경우를 제외하고는 형사재판이 개시되어도 소멸시효는 중단되지 아니한다(대법원 1999. 3. 12. 선고 98다18124 판결).

57) 위법한 행정처분의 취소, 변경을 구하는 행정소송은 사건을 행사하는 것으로 볼 수

제기한 때에 소멸시효 중단의 효력이 발생한다(민사소송법 제265조). 다만, 소송의 각하·기각 또는 취하의 경우 시효중단의 효력이 없으나(민법 제170조 제1항), 6월내에 재판상의 청구, 파산절차참가, 압류 또는 가압류, 가처분을 한 때에는 시효는 최초의 재판상 청구로 인하여 중단된 것으로 본다(동조 제2항). 재판상의 청구로 인하여 중단된 시효는 재판이 확정된 때로부터 새로이 진행한다(민법 제178조 제2항).⁵⁸⁾

(2) 응소(應訴)

다수설은 의무자 등이 제기한 소에 권리자가 응소하여 권리의 존재를 적극적으로 주장함으로써⁵⁹⁾ 피고가 최종적으로 승소한 경우에도 재판상의 청구에 포섭되는 것으로 보아 시효중단의 효력을 긍정한다.⁶⁰⁾⁶¹⁾ 그런데 응소가 시효중단의 효력을 인정받으려면 단순한 응소사실만으로는 그 효력을 긍정할 수 없고 i) 의무자 등이 제기한 소에, ii) 권리자가 피고로서 응

없으므로 사권에 대한 시효중단사유가 되지 못하는 것이나, 다만 오납한 조세에 대한 부당이득반환청구권을 실현하기 위한 수단이 되는 과세처분의 취소 또는 무효확인을 구하는 소는 소멸시효중단사유인 재판상 청구에 해당한다(대법원 1992. 3. 31. 선고 91다32053 전원합의체 판결). 위법한 과세처분에 대한 취소소송을 제기하는 것을 그 위법한 과세처분을 원인으로 하여 납부한 조세의 환급을 구하는 부당이득반환청구소송을 위한 「기본적·선결적 법률관계에 관한 소의 제기」로 이해하고 동 대법원 판결의 태도에 찬동하는 견해가 있다(나현, 앞의 논문, pp.144-145).

58) 이 경우 소멸시효기간은 오전 영시로부터 시작되므로 소멸시효기간에는 재판 확정일(초일)이 산입된다(대구지방법원 2008. 5. 20. 선고 2007나16159 판결).

59) 채무부존재확인 소 등에서 원고의 청구원인 중 ‘피고에게 채권이 존재하지 아니하다.’는 주장에 대해, 피고가 응소하여 ‘자신에게 그 채권이 존재함’을 이유로 위 청구원인을 부인하면서 청구기각판결을 구하는 경우를 전형적인 예로 꼽을 수 있다(나현, 앞의 논문, p.142).

60) 김상목, 앞의 책, p.487; 김증한 외, 앞의 책, pp.672-673; 김형배 외, 앞의 책, p.388; 노종현, 앞의 책, p.461; 백경일, 「민법총론」, 고래시대, 2014, p.509; 이시윤, 「신민사소송법」, 박영사, 2011, p.271.

61) 참고로, 2004. 10. 21. 정부가 제안했던 민법개정안(의안번호: 170611)을 보면 “본안(本案)에 관한 응소(應訴) 그 밖의 재판상 권리행사도 시효중단의 효력이 있다.”라고 규정(민법 제168조 제2항 신설)하여 응소행위의 시효중단 효를 실정법상 명문화 하려는 시도가 있었으나 임기만료로 동 개정안은 폐기된 바 있다.

소하여, iii) 채권의 적법·유효함 등 쟁점 권리의 존재를 적극 주장하는 것을 통하여,⁶²⁾ iv) 중국적으로 피고 승소 확정이라는 요건을 모두 충족하여야 한다. 종래 대법원은 권리자가 피고가 되어 응소행위로서 한 권리의 주장은 재판상의 청구에 해당하지 않는다고 판단하여 왔으나,⁶³⁾ 1993년 전원합의체 판결⁶⁴⁾을 통해 응소행위도 재판상의 청구에 준한다고 판시함으로써 종래의 입장을 선회하여 현재에 이르고 있다.⁶⁵⁾ 채권자가 응소하여 권리를 주장하였으나 그 소가 각하되거나 취하되는 등의 사유로 본안 판단 없이 소송이 종료된 경우에는 민법 제170조 제2항을 유추 적용할 수 있으며,⁶⁶⁾ 변론주의 원칙상 시효중단의 효과를 원하는 피고로서는 당해 소송 또는 다른 소송에서의 응소행위로서 시효가 중단되었다고 주장하지 않으면 아니 되고, 그러한 주장은 사실심 변론종결 전에는 언제든지 할 수 있다.⁶⁷⁾ 응소행위로 인한 시효중단의 효력은 피고가 현실적으로 권리를 행사하여 응소한 때에 발생한다.⁶⁸⁾ 실정법상 명문의 규정은 없지만, 민법 제

62) 권리자가 응소하였다 하더라도 자신의 쟁점 권리를 적극적으로 주장한 것이 아니라면 시효중단의 효력은 부인된다(대법원 1997. 12. 12. 선고 97다30288 판결).

63) 대법원 1971. 3. 23. 선고 71다37 판결; 1974. 11. 12. 선고 74다416,417 판결; 1978. 4. 11. 선고 76다2476 판결; 1979. 6. 12. 선고 79다573 판결 등.

64) 대법원은, 권리자가 시효를 주장하는 자로부터 제소당하여 직접 응소행위로서 상대방의 청구를 적극적으로 다투면서 자신의 권리를 주장하는 것은 자신이 권리위에 잠자는 자가 아님을 표명한 것에 다름 아닐 뿐만 아니라, 계속된 사실상태와 상응할 수 없는 다른 사정이 발생한 때로 보아야 할 것이므로, 이를 민법이 시효중단사유로서 규정한 재판상의 청구에 준하는 것으로 보더라도 전혀 시효제도의 본지에 반한다고 말할 수는 없다 할 것이라고 설시하면서 종래의 판결을 폐기하였다(대법원 1993. 12. 21. 선고 92다47861 전원합의체 판결).

65) 대법원 1996. 9. 24. 선고 96다11334 판결; 대법원 2003. 6. 13. 선고 2003다17927,17934 판결; 대법원 2007. 1. 11. 선고 2006다33364 판결; 대법원 2010. 8. 26. 선고 2008다42416,42423 판결; 대법원 2012. 1. 12. 선고 2011다78606 판결.

66) 시효중단의 효과를 항구적·전면적으로 배제하는 것은 아니고 잠정적 시효중단의 효과를 인정하는 것이며 이와 관련한 판례로서는, 대법원 2010. 8. 26. 선고 2008다42416 판결; 대법원 2012. 1. 12. 선고 2011다78606 판결 참조.

67) 대법원 2003. 6. 13. 선고 2003다17927,17934 판결.

68) 김증한 외, 앞의 책, p.674; 백경일, 앞의 책, p.509; 대법원 2005. 12. 23. 선고 2005다59383,59390 판결; 대법원 2012. 1. 12. 선고 2011다78606 판결.

178조 제2항을 유추적용 하여 응소행위로 중단된 시효는 재판이 확정된 때로부터 새로이 진행한다고 보아야 할 것이다.

나) 납세의 고지

민법상 재판상 청구와 견줄 수 있는 것이 세법상 납세의 고지이다. 국세기본법시행령에서는 과세표준과 세액의 신고에 의하여 납세의무가 확정되는 국세의 경우 신고한 세액에 대해서는 그 법정신고납부기한의 다음날부터 소멸시효가 기산된다는 규정을 두고 있다(제12조의4 제1항 제1호). 동 규정은 신고납세방식의 세목에만 적용되고, 과세표준과 세액을 신고하여 납세의무가 확정되었으나 그 신고한 세액을 자진납부하지 아니한 경우에 적용된다.⁶⁹⁾ 이렇게 진행을 개시한 소멸시효는 징수처분의 일환인 납세의 고지를 통하여 납세자에게 납세고지서가 송달되는 때에 중단되고 납세고지서상 지정납부기한의 다음날부터 새로이 진행한다.

2) 최고와 독촉

가) 최고

민법상 최고라 함은 권리자가 시효의 이익을 받는 의무자에게 재판 외에서 그 의무의 이행을 청구하는 의사 통지를 말한다.⁷⁰⁾ 최고는 시효기간의 만료가 임박해져 재판상 청구 등 강력한 다른 중단방법을 취하려고 할 때 그 예비적 수단으로서의 실익이 있으며,⁷¹⁾ 6월내에⁷²⁾ 재판상의 청

69) 최명근, 앞의 책, p.484.

70) 김상목, 앞의 책, p.490.

71) 대법원 1987. 12. 22. 선고 87다카2337 판결.

72) 소멸시효에 관한 기산점이나 만료점은 원권리자를 위하여 너그럽게 해석하는 것이 상당하다 할 것이므로, 민법 제174조 소정의 시효중단사유로서의 최고에 있어서 채무이행을 최고 받은 채무자가 그 이행의무의 존부 등에 대하여 조사를 해 볼 필요가 있다는 이유로 채권자에 대하여 그 「이행의 유예」를 구한 경우에는 채권자가 그 회답을 받을 때까지는 최고의 효력이 계속된다고 보아야 하고, 따라서 같은 조에 규정된 6월의 기간은 채권자가 채무자로부터 회답을 받은 때로부터 기산되는 것이라고 해석하여야 할 것이다(대법원 2006. 6. 16. 선고 2005다25632 판결).

구, 파산절차참가, 화해를 위한 소환, 임의출석, 압류 또는 가압류, 가처분을 하지 아니하면 시효중단의 효력이 없다(민법 제174조). 이렇듯 최고는 잠정적 시효중단의 효력만이 인정된다.⁷³⁾ 또한, 최고의 가장 큰 특징은 홀로 독립하여 시효중단사유가 되지 못한다는 비독립적 중단사유라는 점이다. 최고를 여러 번 거듭하다가 재판상청구 등을 한 경우에 시효중단의 효력은 항상 최초의 최고시에 발생하는 것이 아니라 재판상청구 등을 한 시점을 기준으로 하여 이로부터 소급하여 6월 이내에 한 최고⁷⁴⁾시에 발생하며,⁷⁵⁾ 구체적으로는 상대방에게 도달한 때에 시효중단의 효력이 발생한다고 보는 것이 통설이다.⁷⁶⁾

나) 독촉

민법상 최고와 견줄 수 있는 것이 세법상 독촉이다. 조세를 납부기한까지 완납하지 아니하면 과세관청은 독촉장을 발부하여야 하며(국세징수법 제23조, 지방세기본법 제61조), 독촉장은 1회에 한하여 발부한다(지방세기본법시행규칙 제19조 제2항). 세법상 독촉도 시효중단 사유가 된다. 민법상 최고는 비독립적 중단사유이지만, 세법상 독촉은 독립적 중단사유가 된다는 점에서 양자는 차이가 있다. 납세자에게 독촉장이 송달되는 때에 소멸시효는 중단되고 독촉장에 기재된 납부기한의 다음날부터 새로이 진행된다.

3) 민법과 세법의 압류

민법상 압류 또는 가압류·가처분도 시효중단사유가 되는데(민법 제168조 제2호), 결론부터 말하면 이들 중 그 어느 것도 세법상 시효중단사유로 준용될 수 없다. 먼저, 민법상의 압류가 세법에 준용될 수 있는지 여부를

73) 같은 취지: 양창수, 「민법입문」, 박영사, 2012, p.58.

74) 소멸시효 완성 前 6월 이내에 이루어진 최고 중에서 최후의 것 하나만이 소멸시효 중단과 관련하여 의미를 갖게 된다(노종천, 앞의 책, p.466).

75) 대법원 1983. 7. 12. 선고 83다카437 판결.

76) 김형배 외, 앞의 책, p.394.

보면 시효에 관하여 세법상 별도의 규정이 없는 경우에 한해 민법상의 시효규정을 준용하는 것인데, 압류는 세법상 고유한 시효중단사유가 되기 때문에 준용되지 아니하는 것이다. 다음으로, 민법상의 가압류·가처분이 세법에 준용될 수 있는지 여부를 본다. 국세징수법 제24조 제2항을 민법상의 가압류에 견줄 수 있고 국세기본법에서 말하는 압류라는 개념은 보전압류를 포함하므로 구태여 가압류를 세법상 시효중단사유로 삼을 필요가 없으며, 국가는 납세의무자와 어떤 특정 재산의 귀속을 다투고 있는 것이 아니라 세금을 받느냐 못 받느냐를 다투고 있을 뿐이므로 가처분을 할 이유가 없기 때문에 준용되지 아니하는 것이다.⁷⁷⁾

4) 파산절차참가와 교부청구

가) 파산절차참가

「파산절차참가」⁷⁸⁾ 신고가 있으면 소멸시효는 중단된다(채무자회생및파산에관한법률 제32조 제2호). 채무자회생및파산에관한법률 제294조 이하에 규정되어 있는 「파산선고의 신청」이 소멸시효의 중단사유가 되는지 여부에 관하여는 민법상 명문의 규정이 존재하지 않으나, 파산절차참가보다 더 강력한 권리의 실행방법인 파산선고의 신청도 당연히 시효중단의 사유가 된다고 해석한다.⁷⁹⁾ 「회생절차참가」와 「개인회생절차참가」의 경우에도 민법상의 명문규정은 없지만 채무자회생및파산에관한법률 제32조 제1호, 제3호에 따라 시효중단 사유가 된다. 「회생절차개시신청」도 시효중단의 효력이 있고,⁸⁰⁾ 「개인회생절차의 개시신청」도 시효중단의 효력이 있으며,⁸¹⁾ 민사집행법에 의한 「배당청구」도 시효중단 사유가 된다.⁸²⁾ 그러나 회생절차참

77) 이창희, 앞의 책, p.145.

78) 파산절차참가라 함은 채권자가 파산재단의 배당에 참가하기 위하여 채무자회생및파산에관한법률 제447조에 따라 그의 채권을 신고하는 것을 말한다(곽윤직 외, 앞의 책, p.439).

79) 곽윤직 외, 위의 책, p.439.

80) 김상목, 앞의 책, p.489.

81) 곽윤직 외, 앞의 책, p.440.

82) 김증한 외, 앞의 책, p.675.

가·파산절차참가 및 개인회생절차참가의 경우 그 신고 등의 취하, 각하가 있는 때에는 시효중단의 효력은 부정된다(채무자회생및파산에관한법률 제 32조 제1호 내지 제3호). 세법상으로는 파산절차참가에 비견되는 교부청구라는 고유한 절차가 있기 때문에 시효중단사유로 파산절차참가는 준용될 여지가 없다고 생각된다.

나) 교부청구

민법상 파산절차참가와 견줄 수 있는 것이 세법상 교부청구이다. 교부청구는 성질상 파산절차참가와 유사하다. 세법상 교부청구도 시효중단사유가 된다. ‘교부청구’라 함은 강제집행을 받을 때 등 일정한 사유에 해당하는 때에 집행법원 등에 대하여 체납액의 교부를 청구하는 것을 말한다(국세징수법 제56조). 여기서의 교부청구는 국세징수법 제57조의 참가압류를 포함하는 것으로 본다.⁸³⁾ 교부청구를 한 때에 소멸시효는 중단되고 교부청구가 해제된 때로부터 새로이 진행한다.

5) 승인과 일부납부 등

가) 승인

승인은 시효이익을 받을 당사자인 채무자가 자발적·능동적으로 소멸시효의 완성으로 권리를 상실하게 될 자 또는 그 대리인에 대하여⁸⁴⁾ 그 권리가 존재함을 인식하고 있다는 뜻을 표시하는 것을 말하며,⁸⁵⁾ 그 표시의 방법은 명시적이든 묵시적이든⁸⁶⁾ 불문한다.⁸⁷⁾ 승인에 소멸시효 중단의 효

⁸³⁾ 사법연수원, 앞의 책, p.152.

⁸⁴⁾ 승인의 상대방은 소멸시효의 완성으로 권리를 상실하게 될 자 또는 그 대리인이다(대법원 2014. 1. 23. 선고 2013다64793 판결 등).

⁸⁵⁾ 대법원 2000. 4. 25. 선고 98다63193 판결.

⁸⁶⁾ 묵시적인 승인은 채무자가 그 채무의 존재 및 액수에 대하여 인식하고 있음을 전제로 하여 그 표시를 대하는 상대방으로 하여금 채무자가 그 채무를 인식하고 있음을 그 표시를 통해 추단하게 할 수 있는 방법으로 행해져야 묵시적인 승인이 있었다고 볼 수 있다(대법원 2010. 4. 29. 선고 2009다99105 판결).

⁸⁷⁾ 대법원 1992. 4. 14. 선고 92다947 판결.

력을 인정하는 근거는 채권자의 권리를 승인한 채무자는 소멸시효에 의한 보호를 받을 필요가 없고 채무자의 승인을 신뢰하고 소송을 제기하지 아니한 채권자는 보호를 받아야 한다는 데서 찾을 수 있다.⁸⁸⁾ 승인의 법적 성격은 관념의 통지라는 것이 통설⁸⁹⁾과 판례⁹⁰⁾의 입장이다. 따라서 중단하려는 효과의사는 요하지 아니한다.⁹¹⁾ 시효중단의 효력은 승인의 통지가 상대방에게 도달하는 때에 발생한다고 보는 것이 통설⁹²⁾과 판례⁹³⁾이다. 여기서 도달이라 함은 사회관념상 채권자가 그 승인의 내용을 알 수 있는 객관적인 상태에 놓일 때를 의미한다고 새겨야 할 것이다.⁹⁴⁾ 승인은 시효완성 전의 승인(민법 제168조 제3호)과 시효완성 이후의 승인(민법 제184조 제1항)으로 구분할 수 있다. 소멸시효 중단의 효력이 인정되는 승인은 전자에 국한되며,⁹⁵⁾ 후자의 승인은 시효이익의 포기 문제로 귀착될 뿐이다.⁹⁶⁾⁹⁷⁾ 이처럼 민법상의 승인은 소멸시효 완성 전과 이후로 나누어 그 효력 유무를 따져볼 수 있지만, 조세법에 있어 납세의무자와 과세관청 사

88) 안경희, “시효(소멸시효, 취득시효)의 중단·정지”, 「민사법학」 50호, 한국민사법학회, 2010, p.152.

89) 김형배 외, 앞의 책, p.397.

90) 대법원 2013. 2. 28. 선고 2011다21556 판결.

91) 김중환 외, 앞의 책, p.680.

92) 김형배 외, 앞의 책, pp.397-398.

93) 대법원 1995. 9. 29. 선고 95다30178 판결.

94) 대법원 1997. 11. 25. 선고 97다31281 판결, 대법원 2012. 8. 17. 선고 2009두14965 판결 등.

95) 박윤직 외, 앞의 책, p.444; 김동근, 「민법의 이해와 실무」, 중앙법률사무교육원, 2015, p.76; 김상목, 앞의 책, p.493; 김중환 외, 앞의 책, p.680; 김형배 외, 앞의 책, p.398; 노종천, 앞의 책, p.469; 백경일, 앞의 책, p.511.

96) 대법원 2013. 2. 28. 선고 2011다21556 판결.

97) 민법상 소멸시효의 이익은 「미리」 포기하지는 못하나(동법 제184조 제1항), 소멸시효 완성 이후에는 포기할 수 있다. 만일, 시효완성 전의 포기를 허용한다면 권리자가 의무자의 궁박을 이용하여 미리 시효이익을 포기하게 하는 특약을 강요할 염려가 있기 때문에 시효완성 전의 포기를 금지시키는 것이다(노종천, 앞의 책, p.481). 대법원은 시효완성 이후 채무를 승인한 때에는 채무자는 시효완성의 사실을 알고 그 이익을 포기한 것이라 추정할 수 있다고 설시한 바 있다(대법원 1992. 5. 22. 선고 92다4796 판결).

이의 조세법률관계에서는 민법상의 비채변제의 규정(민법 제742조)이 적용되지 아니하기 때문에⁹⁸⁾ 과세관청이 동 비채변제의 법리를 주장하여 환급의무를 면할 수 없다는 점을 고려하면⁹⁹⁾ 소멸시효 완성 이후 조세채무의 승인 및 납부에 관한 처리문제는 발생할 여지가 전혀 없다고 본다. 한편, 승인은 소멸시효의 진행이 개시된 이후에만 가능하고 그 전에 승인을 하더라도 시효가 중단되지는 아니하며,¹⁰⁰⁾ 이러한 법리는 조세법률관계에도 그대로 적용될 수 있다고 본다. 나아가, 승인은 성질상 순간적으로 발생하고 곧바로 시효의 진행이 새롭게 개시 되는 이른바 「순간중단」의 문제가 있어 정지의 대상으로는 부적합하여 민법개정시안에서도 종래와 같이 중단사유로 존치하기로 논의된 바 있다.¹⁰¹⁾ 승인의 유형은 다양하다.

나) 채납액의 일부납부 등

시효이익을 받을 당사자인 조세채무자가 자발적·능동적으로 소멸시효의 완성으로 권리를 상실하게 될 자인 조세채권자에 대하여 그 권리가 존재함을 인식하고 있다는 뜻을 표시하는 채납액의 일부납부도 민법상 승인에 해당되므로 소멸시효가 중단된다고 생각된다. 더하여, 채납처분유예신청 등도 민법상 승인행위로 볼 소지가 있다.

나. 큰 틀에서의 민법 준용의 범위 정립

이상의 논의를 바탕으로 조세법상 소멸시효중단사유로 삼을 수 있는 민법상 소멸시효중단사유를 정리하면 다음 <표 1>과 같다.

98) 대법원 1991. 1. 25. 선고 87다카2569 판결, 대법원 1995. 2. 28. 선고 94다31419 판결

99) 소순무, 「조세소송」, 영화조세통람, 2008, p.519.

100) 대법원 2001. 11. 9. 선고 2001다52568 판결

101) 법무부, 「2013년 법무부 민법개정 시안」, 민속원, 2013, p.419.

<표 1> 조세법상 소멸시효중단사유로 준용되는 민법상 소멸시효중단사유

민법상의 시효중단		세법상의 시효중단	
중단 사유	중단 유형	민법상의 중단사유	준용 유형
청구	① 재판상의 청구(提訴, 應訴), ② 파산절차참가, ③ 지급명령, ④ 화해를 위한 소환, 임의출석, ⑤ 최고	청구	① 재판상의 청구(提訴, 應訴) ⑤ 최고
압류, 가압류, 가처분	① 압류, ② 보전처분(가압류, 가처분)	준용여지 전혀 없음	
승인	① 변제기한의 유예 요청, ② 일부변제, ③ 지불각하나 변제계획서의 작성·교부, ④ 담보의 제공	승인	②: 채납액의 일부납부, ③: 납부계획서의 작성·교부, ④: 납세담보의 제공

2. 구체적 검토

가. 재판상 청구

1) 제소(提訴)

부정설의 논거 중 조세채권 만족의 방법이 극히 번거롭고, 시간적·비용적 면에서도 효율적이지 못하다는 지적은 일응 타당성이 있어 보인다. 그러나 독촉과 채납처분을 통하여 조세채권의 만족을 얻는 조세법률관계의 구조로 볼 때 예정되지 않은 것이라는 주장은 수긍하기 어렵다. 조세법의 소멸시효중단에 대해서는 민법을 준용한다는 명문의 규정이 있고 민법상 제소(提訴)가 소멸시효중단사유가 되는 것은 부인할 수 없는 사실이기 때문이다. 그렇다면 원칙적으로 과세관청의 제소(提訴)에 소멸시효중단의 효력을 인정하는 것이 타당할 것이다. 하지만 그 근거를 납세자가 무자력이거나 소재불명 되어 압류의 집행에도 착수할 수 없는 경우를 상정할 수 있으므로 소(訴)의 실익이 있다는 점에서 찾아서는 아니 된다. 왜냐하면 과세관청이 무자력이거나 소재불명 된 자들 전부에 대하여 조세채무이행의 소 등을 제기하는 것은 현실적으로 불가능하고 또 소송경제와 정의 관념에도 부합하지 않기 때문이다. 따라서 원칙적으로 과세관청의 제소(提訴)에

소멸시효중단의 효력을 인정하되, 재산 은닉자로 조사 중이거나 조세포탈 또는 체납처분면탈과 같은 범칙혐의가 있는 자로서 일정 세액 이상을 체납한 자 등 특별히 시효중단의 필요성이 인정되는 경우로 한정하는 것이 타당할 것으로 생각된다. 시효중단 시점과 새로운 기산점은 민법상의 이론을 원용하면 될 것이다. 즉 소(訴)를 제기한 때에 소멸시효중단의 효력이 발생하고(민사소송법 제265조) 중단된 시효는 재판이 확정된 때로부터 새로이 진행한다고 보면 될 것이다(민법 제178조 제2항).

2) 응소(應訴)

과세관청의 응소행위에 시효중단의 효력이 없는 것으로 해석한다면 다음과 같은 폐단이 있을 수 있어 시효중단을 긍정함이 옳다고 본다. 독촉장 납부기한이 경과하면 조세 징수권 소멸시효는 진행을 개시하게 되는 것이고 통상적으로 소송이라는 것은 장기간 진행되는 것이기 때문에 소송 계류 중 징수권 소멸시효가 완성되는 경우가 발생할 수 있고 이 경우 과세관청으로서는 비록 승소한다 하더라도 무익한 승소가 되고 만다. 그렇게 되면 국가의 조세채권 보호는 요원한 것이 되고 장기의 소송기간을 악용하는 납세자를 국가가 합법적으로 용인하게 되는 심각한 불합리가 초래된다. 따라서 과세관청이 응소하여 승소¹⁰²⁾ 확정된 경우라면 응소행위에 시

102) 당초의 과세처분취소소송에서 과세관청인 피고가 패소(원고의 청구인용)한 경우 국세기본법 제26조의2 제2항에서 이의신청, 심사청구, 심판청구, 「감사원법」에 따른 심사청구 또는 「행정소송법」에 따른 소송에 대한 결정 또는 판결이 있는 경우 결정 또는 판결이 확정된 날부터 1년이 지나기 전까지는 해당 결정·판결에 따라 결정결정이거나 그 밖에 필요한 처분을 할 수 있다고 규정하여 사실상 제척기간을 연장시켜 놓음으로써 입법적으로 해결하고 있기 때문에 제척기간의 다음 단계인 소멸시효 중단의 문제는 발생하지 아니하는 것이며, 납세자가 제기한 소가 취하·각하로 종결된 경우에 있어서는 민법 제170조의 규정에 따라 응소행위의 시효중단의 효력은 당초부터 생기지 아니하되 다만 6개월 이내에 과세관청이 세법 또는 민법상의 다른 강력한 시효중단방법을 취하였을 때에는 당초의 응소행위로 인하여 그때 시효가 중단된 것으로 보아야 할 것이다(조용호, “조세사건에 관한 제문제(下)”, 재판자료 제61권, 법원행정처, 1993, pp.354-355). 즉 납세자가 제기한 소가 취하·각하된 경우라 하더라도 과세관청이 응소하여 원고의 청구기간을 구한 이상 권리 위에 잠깐 것이 아니기 때문에 최소한 잠정적 시효중단의 효력은 인정하여야 하는 것이다.

효중단의 효력을 인정하는 것이 타당하다. 시효중단 시점과 새로운 기산점 역시 민법상의 이론을 원용할 수 있을 것이다. 응소행위로 인한 시효중단의 효력은 피고인 과세관청이 현실적으로 권리를 행사하여 응소한 때에 발생하고, 중단된 시효는 재판이 확정된 때로부터 새로이 진행한다고 보아야 할 것이다(민법 제178조 제2항 유추 적용).

나. 최고(催告)

앞서 본 긍정설의 논지와 세법상 시효에 관하여 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 민법상의 시효가 준용되고 민법에서 최고(催告)를 시효중단사유로 보는 점에 비추어 보면 과세관청의 최고행위에 대해 징수권 소멸시효의 중단 효력을 인정하는 것이 타당하다고 본다. 다만, 앞서 본 제소(提訴)의 경우와 같이 재산 은닉자로 조사 중이거나 조세포탈 또는 체납처분면탈과 같은 범죄혐의가 있는 자로서 일정 세액 이상을 체납한 자 등 특별히 시효중단의 필요성이 인정되는 경우로 한정하는 것이 상당하다고 본다. 시효중단의 효력은 과세관청이 징수권 소멸시효 완성 전 6개월 이내에 체납고지서를 발송하고 체납자가 이를 수령한 때에 발생한다고 보아야 할 것이다. 물론 최고(催告) 이후 6월 이내에 재판상의 청구, 압류 등을 하지 아니하면 시효중단의 효력은 없다(민법 제174조). 세법에서 민법상의 최고(催告)를 준용한다는 것은 징수권 소멸시효 완성을 6개월 유예한다는 의미가 있다.

다. 승인(承認)

1) 승인(承認)에 해당하는 유형

가) 체납액의 일부납부

시효이익을 받을 당사자인 조세채무자가 소멸시효의 완성으로 권리를 상실하게 될 자인 조세채권자에 대하여 자발적으로 그 권리가 존재함을 인식하고 있다는 뜻을 표시하는 세금의 일부납부도 소멸시효가 중단되는 승인에 해당한다고 보아야 할 것이다.¹⁰³⁾ 여기에서의 ‘세금’은 엄밀히 말

103) 조세실무상 체납액의 일부납부, 체납처분유예신청서의 제출은 민법상의 소멸시효중

하면 ‘채납액’을 의미한다고 보아야 한다. 왜냐하면 소멸시효 중단이라는 것은 논리적으로 기산점을 전제로 하기 때문이다. 이러한 전제에서면, 세금의 최초 납부기한이 경과되어야 비로소 소멸시효는 진행을 개시하게 되고 그 이후 채납자가 채납액을 분할납부 하게 되면 소멸시효가 중단하게 되는 것이다. 따라서 최초 납부기한 이내의 세금 분할납부는 소멸시효가 진행을 개시한 바 없기 때문에 논리적으로 중단이라는 것이 있을 수 없다.¹⁰⁴⁾ 채납액의 일부를 납부한 때에 잔여 채납액에 대한 징수권 소멸시효가 순간적으로 중단되고 곧 이어 잔여 채납액에 대한 징수권 소멸시효가 새로이 진행을 개시한다.¹⁰⁵⁾

나) 납부계획서의 작성·제출

민법상 지불각서나 변제계획서의 작성·교부는 소멸시효가 중단되는 승인으로 본다. 마찬가지로, 세법상 납부계획서의 작성·제출도 조세채무자가 조세채권자에 대하여 그 권리가 존재함을 인식하고 있다는 뜻을 표시한 것이기 때문에 소멸시효 중단사유가 될 수 있다. 다만, 단순히 조세채무자가 채납액의 분할납부계획서를 작성해 서명 또는 날인한 후 이를 과세관청에 제출하였다 하여 승인이 있었다고 보기는 어렵고, 분할납부계획서 안에 현재 채납된 세목, 과세년월, 세액 등 조세채무를 구체적으로 인식하고 있다는 문구가 현출되어 있어야 소멸시효를 중단시키는 승인으로 보기에 무리가 없을 것이다.¹⁰⁶⁾ 왜냐하면 시효중단의 효력이 긍정되는 승인이 되

단사유인 조세채무에 대한 승인의 표시로 보아 징수권 소멸시효중단의 효력이 있는 것으로 본다(징세46101-695, 1999. 3. 26).

¹⁰⁴⁾ 납세의무자가 과세표준과 세액을 신고하고 그 신고한 세액을 납부하지 아니하여 징수처분의 일환으로 납세고지서를 발송하는 경우가 있다. 이 경우 법정납부기한 익일 부터 소멸시효는 진행을 개시하게 되고 납세의무자가 징수처분의 일환인 납세고지서를 수령한 때에 소멸시효가 중단하게 된다. 중단기간은 납세고지서상의 납부기한까지 이다. 만일, 납세의무자가 징수처분의 일환인 납세고지서를 받고 최초 납부기한 전에 고지세액의 일부를 납부한 경우 소멸시효 중단은 있을 수 없다. 왜냐하면 징수처분의 일환인 납세고지서를 수령한 때에 이미 소멸시효는 중단된 상태에 있기 때문이다.

¹⁰⁵⁾ 대법원 1996. 1. 23. 선고 95다39854 판결

¹⁰⁶⁾ 같은 취지: 志木市, “市税と市税外の強制徴収公債権の徴収に關する事務一元化に向け

기 위해서는 체납액의 범주에 대한 인식에 있어서는 조세채무자와 조세채권자가 같아야 하기 때문이다. 체납액에 대한 납부계획서를 작성·제출한 경우 시효중단의 효력은 통설·판례에 따라 납부계획서가 과세관청에 도달한 때에 발생하는 것으로 보아야 하고, 순간적으로 중단된 시효는 곧바로 새롭게 진행을 개시하게 된다.

다) 세법상 체납처분유예의 신청

우선, 국세와 지방세의 징수유예와 체납처분유예를 정리하면 다음 <표 2>와 같다.

<표 2> 국세와 지방세의 징수유예 등의 유형

구분	국세		구분	지방세	
	징수유예 방법	비고		징수유예 방법	비고
납기시작 전의 징수유예 (국세징수법 제15조)	납세고지를 유예하거나 결정한 세액 분할고지	고지 예정이거나 고지된 국세의 납부기한, 체납된 국세의 독촉기한 또는 최고기한의 3일 전까지 관할 세무서장에게 신청(국세징수법시행령 제23조)	고지유예 (지방세기본법시행령 제67조 제1항 제1호)	납부기간 개시 전에 납세의 고지를 유예	납세자 신청 및 과세관청 직권 (지방세기본법시행령 제68조)
고지된 국세 또는 체납액의 징수유예 (국세징수법 제17조)	납부기한을 다시 정하여 징수유예	독촉기한까지 승인여부 통지(국세징수법 제17조 제4항)	분할고지 (지방세기본법시행령 제67조 제1항 제2호)	납세의 고지를 하기 전에 결정된 세액을 분할하여 고지	
			징수유예 (지방세기본법시행령 제67조 제1항 제3호)	납부기한이 끝나기 전에 그 납부기한을 연장	
			체납액의 징수유예 (지방세기본법시행령 제67조 제1항 제4호)	납세자가 납세의 독촉을 받은 후 그 납부기한 연장	
체납처분유예 (국세징수법 제85조의2)	재산의 압류나 압류재산의 매각 유예	납세자가 신청(국세징수법시행령 제82조의2)	체납처분유예 (지방세기본법 제95조)	재산의 압류나 압류재산의 매각 유예	납세자 신청 및 과세관청 직권 (지방세기본법시행령 제83조)
송달불능으로 인한 징수유예 (국세징수법 제16조)	과세관청이 결정한 세액의 통지 내부적 유예(공시송달은 하지 않음)		송달불능으로 인한 징수유예 (지방세기본법 제81조)	과세관청이 결정한 세액의 통지 내부적 유예(공시송달은 하지 않음)	

※ 자료: 각 세법을 근거로 연구자가 작성하였음.

거듭 언급하지만 소멸시효 중단이라는 것은 논리적으로 기산점을 전제로 한다. 세금의 최초 납부기한이 경과하면 소멸시효는 진행을 개시하게 된다. 위 <표 2>에서 소멸시효 기산점 이후에 신청이 이루어지는 것은 국세와 지방세 공히 체납액의 징수유예와 체납처분유예 둘 뿐이므로 이 둘만이 소멸시효중단사유가 될 수 있다. 그런데 납세자가 독촉장을 수령하면 독촉장 납부기한까지 소멸시효가 중단되기 때문에 납세자가 체납액의 징수유예를 신청한다 하여 이미 중단되어 있는 소멸시효를 또 다시 중단시킬 필요는 없다. 따라서 체납액의 징수유예는 이론적으로 시효중단사유가 될 수 있지만 독촉에 의해 시효가 이미 중단되어 있는 상태이기 때문에 또 다시 중단시킬 실익이 없는 것이다. 결국 남는 것은 체납처분유예 하나이다. 보다 엄밀히 말하면, 체납처분유예 중에서도 과세관청이 직권으로 체납처분유예 조치를 취하는 것은 납세자의 의사에 기한 것이 아니기 때문에 소멸시효 중단사유가 되지 아니하고 압류재산의 매각을 유예하는 것은 이미 이루어진 압류처분으로 징수권 소멸시효가 중단되어 있기 때문에 또 다시 시효를 중단시킬 필요가 없으므로 납세자가 재산의 압류유예를 신청하는 경우에만 소멸시효가 중단된다고 해석하여야 한다. 납세자가 체납처분유예신청을 하는 때에 소멸시효가 중단되고 곧 바로 새롭게 진행을 개시하다가 체납처분유예기간 동안 소멸시효는 진행이 정지된다(국세기본법 제28조 제3항 제3호, 지방세기본법 제40조 제3항 제4호).

라) 세법상 납세담보의 제공

민법상 담보를 제공하는 것은 소멸시효가 중단되는 승인으로 본다. 마찬가지로, 세법상 납세담보의 제공도 조세채무자가 조세채권자에 대하여 그 권리가 존재함을 인식하고 있다는 뜻을 표시한 것이기 때문에 소멸시효 중단사유가 될 수 있는 것이다.

세법상 납세담보를 제공하여야 하는 주요 사례를 보면 다음과 같다. 첫째, 국세징수법 제24조 제2항 등에 의한 확정 전 보전압류의 통지를 받은 자가 납세담보를 제공하고 압류 해제를 요구하는 경우가 있다(국세징수법 제24조 제5항 제1호, 지방세기본법 제91조 제5항 제1호). 둘째, 재산의 압

류를 유예하거나 압류한 재산의 압류를 해제하는 경우 그에 상당하는 납세담보의 제공을 요구할 수 있다(국세징수법 제85조의2 제3항, 지방세기본법 제95조 제3항). 납세자가 이러한 납세담보를 제공하는 때에 징수권 소멸시효는 중단하고 곧 이어 새롭게 진행을 개시하게 된다.

2) 승인(承認)에 해당하지 아니하는 유형

가) 기한 후 신고

법정신고기한까지 과세표준신고서를 제출하지 아니한 자는 관할 세무서장 등이 세법에 따라 해당 세금의 과세표준과 세액을 결정하여 통지하기 전까지 기한후과세표준신고서를 제출할 수 있다(국세기본법 제45조의3 제1항, 지방세기본법 제52조 제1항). 또한, 기한후과세표준신고서를 제출한 경우 관할 세무서장 등은 세법에 따라 신고일부터 3개월 이내에 해당 세금의 과세표준과 세액을 결정하여야 한다(국세기본법 제45조의3 제3항, 지방세기본법 제52조 제3항). 이처럼 기한 후 신고의 경우는 관할 세무서장 등이 과세표준과 세액을 결정하는 때에 최초로 납세의무가 확정된다. 만일 기한 후 신고한 세액을 납부하지 아니한 경우 관할 세무서장 등은 과세표준과 세액을 결정하고 납세의무자에게 납세고지서를 송달하게 된다. 그 납세고지서상의 납부기한이 경과하여야 비로소 최초로 징수권 소멸시효가 진행을 개시하기 때문에¹⁰⁷⁾ 소멸시효의 진행이 개시되기 전에 기한 후 신고를 하였다 하더라도 논리적으로 소멸시효는 중단될 수 없는 것이다.

나) 수정신고

과세표준신고서에 기재된 과세표준 및 세액이 세법에 따라 신고하여야 할 과세표준 및 세액에 미치지 못할 때 또는 과세표준신고서에 기재된 결손금액 또는 환급세액이 세법에 따라 신고하여야 할 결손금액이나 환급세액을 초과할 때 등 과세표준신고서를 법정신고기한까지 제출한 자는 관할 세무서장 등이 각 세법에 따라 해당 세금의 과세표준과 세액을 결정 또는

¹⁰⁷⁾ 조심 2013중1055, 2013. 4. 17.

경정하여 통지하기 전까지 과세표준수정신고서를 제출할 수 있다(국세기본법 제45조 제1항, 지방세기본법 제50조 제1항). 이처럼 수정신고라는 것은 당초신고가 있었음을 전제로 한다. 수정신고가 시효중단사유가 되는 승인(承認)에 해당하지 아니한다는 것을 논증하기 위해 당초신고와 수정신고의 상관관계를 고찰할 필요가 있다. 수정신고가 있는 경우 당초의 신고는 수정신고에 흡수되어 소멸한다는 견해¹⁰⁸⁾와 수정신고는 당초의 신고를 통하여 확정된 세액의 납세의무에 대하여 영향을 미치지 아니한다는 견해¹⁰⁹⁾의 대립이 있다. 후자의 근거는 “납세의무자가 수정신고를 통하여 당초의 신고에 기한 납부, 징수 및 체납처분 등을 무력화시킬 수 있기 때문에 수정신고는 증액부분에 대한 별도의 신고로서 당초의 신고와 별개로 조세채무를 확정한다고 보는 것이 타당하며, 이러한 해석은 국세기본법이 ‘최초신고 및 수정신고’한 국세의 과세표준 및 세액에 대하여 경정청구를 할 수 있다고 규정하는 것(국세기본법 제45조의2 제1항)과도 조화를 이룬다.”라는 것이다.¹¹⁰⁾ 국세기본법시행령은 “과세표준과 세액의 신고에 의하여 납세의무가 확정되는 국세의 경우 ‘신고한 세액’에 대해서는 그 법정 신고납부기한의 다음 날부터 징수권 소멸시효가 기산된다.”라고 규정함으로써 시효가 기산되는 세액의 범위를 ‘신고한 세액’으로 한정하고 있다(제12조의4 제1항 제1호). 후자가 제시하는 근거와 국세기본법시행령 제12조의4 제1항 제1호의 규정에 비추어 판단하면 후자의 견해가 더 타당하다고 생각되지만, 어떤 견해를 취하더라도 징수권 소멸시효 기산이 없기는 마찬가지이다. 요컨대, 수정신고 세액은 징수권 소멸시효가 진행을 개시한 사실이 없기 때문에 논리적으로 중단이라는 것이 있을 수 없어 수정신고는 시효중단사유가 될 수 없다고 새겨야 할 것이다.

다) 물납

108) 이렇게 보는 근거는 제시되어 있지 아니하지만 이를 주장하는 학자로서는, 임승순, 앞의 책, p.167.

109) 이준봉, 앞의 책, p.385.

110) 이준봉, 위의 책, p.385.

국세의 경우에는 상속세 및 증여세법에서 물납이 인정되고 있다. 과세표준과 세액의 결정통지를 받은 자는 해당 납세고지서의 납부기한까지 물납신청서를 제출할 수 있다(상속세 및 증여세법 제73조, 동 시행령 제67조 및 제70조 제1항). 납세고지서의 납부기한이 지난 다음 날부터 소멸시효가 진행을 개시하게 되는데, 소멸시효가 진행을 개시하기도 전에 물납신청서를 제출하도록 하고 있어 동 물납신청행위는 논리적으로 소멸시효 중단사유가 되는 승인(承認)에 해당할 수 없는 것이다.¹¹¹⁾

라) 분할납부의 신청

국세와 지방세는 납부할 세액이 일정액을 초과할 경우 이를 분할하여 납부할 수 있는 분할납부제도가 마련되어 있다. 이 가운데 지방세인 재산세의 분할납부를 본다(지방세법 제118조). 재산세 납부기한까지 분할납부를 신청하도록 하고 있는데, 1차분(납기내 납부분)과 2차분(분할납부분)으로 나누어 수정고지 하는 절차를 거친다. 1차분은 당초 납부기한 이내에 납부하여야 하며 2차분 납기는 당초 납부기한으로부터 45일 이내로 새롭게 지정된다. 이로써 2차 분할납부분의 최초 납기는 당초 납부기한으로부터 45일 이내가 되고 45일이 지난 날부터 징수권 소멸시효가 최초로 기산되는 구조로 되어 있다. 이러한 분할납부의 경우에도 소멸시효가 진행을 개시하기 전에 분할납부를 신청하는 행위가 있게 되어 소멸시효 중단사유가 되는 승인(承認)으로 볼 수 없게 되는 것이다.

3. 소결

이상의 논의를 토대로 할 때 세법상 소멸시효 중단사유로 준용할 수 있는 민법상 시효중단사유는 다음과 같다.

첫째, 민법상 청구 중 재판상 청구와 최고(催告)를 준용할 수 있다. 재

¹¹¹⁾ 다만, 혼하지는 않겠지만 물납 신청기한이 연장되어(국세기본법 제6조 및 동 시행령 제2조의2) 당초 납부기한 후에 물납신청행위가 있는 경우 동 물납신청행위는 소멸시효 중단사유가 되는 승인(承認)에 해당한다고 볼 여지는 있을 것이다.

판상 청구는 제소(提訴)와 응소(應訴)가 세법상 시효중단사유로 준용되고 잠정적 시효중단의 효력이 인정되는 최고(催告) 역시 세법상 시효중단사유로 준용된다.

둘째, 민법상 승인(承認)을 준용할 수 있다. 일부변제는 채납액의 일부납부로, 지불각서나 변제계획서의 작성·교부는 납부계획서의 작성·제출로, 담보의 제공은 납세담보의 제공으로 각각 준용되어 세법상 시효중단사유로 삼을 수 있는 것이다. 그 밖에 채납처분유예의 신청도 민법상 승인(承認)으로 보아 세법상 시효중단사유가 된다.

이를 정리하면 다음 <표 3>과 같다.

<표 3> 세법상 시효중단사유로 준용되는 민법상 중단사유

구 분		세법상 시효	
대분류	소분류	중단 시점	새로운 진행 시점
청구	제소(提訴)	소(訴)를 제기한 때	재판이 확정된 때
	응소(應訴)	응소(應訴)한 때	"
	최고(催告)	채납고지서를 수령한 때	중단사유가 종료한 때
승인 (承認)	채납액의 일부납부	채납액의 일부를 납부한 때	중단 이후 곧바로 새롭게 진행 ¹¹²⁾
	납부계획서의 작성·제출	납부계획서 과세관청 도달시	"
	납세담보의 제공	납세담보를 제공하는 때	"
	채납처분유예의 신청	채납처분유예를 신청하는 때	"

112) 민법 제157조 소정의 초일불산입의 원칙상 채납액의 일부를 납부한 날의 다음날을 세법상 새로운 징수권 소멸시효 기산일로 보아야 할 것이며(부산고등법원 2009. 4. 22. 선고 2008나15216 판결), 납부계획서의 작성·제출, 납세담보의 제공, 채납처분유예의 신청의 경우에도 마찬가지로 보아야 할 것이다.

V. 조세법상 시효규정의 문제점과 입법적 개선방안

1. 신고세액의 소멸시효 기산점 규정 부재

가. 지방세 신고세액의 소멸시효 기산점 규정 부재

현행 지방세기본법시행령 제19조¹¹³⁾는 소멸시효의 기산일에 대하여 규정하고 있다. 그러나 지방세에는 국세기본법시행령 제12조의4 제1항 제1호 신고세액의 소멸시효 기산점 규정에 비견되는 규정이 존재하지 아니하여 문제로 지적되고 있다.¹¹⁴⁾ 지방세기본법시행령 제19조는 다음과 같은 점에서 문제가 있다고 본다.

첫째, 실제적 성립요건과 관련한 부과권과는 달리 징수권은 부과권이 구체화된 것이므로 소멸시효 법리에 있어 국세와 지방세를 달리 취급할 합리적 이유가 없다.¹¹⁵⁾

둘째, 과세관청이 조세채권의 존재를 인식하고 조세채무자를 특정할 수 있는 상태에 이르렀음에도 불구하고 징수권 소멸시효를 진행시키지 않는 것은 시효제도의 기본 법리로부터 이탈하는 것이고 소멸시효제도의 근간을 흔드는 것이어서 부당하다.

셋째, 조세 징수권 소멸시효가 늦게 기산될수록 그 만료도 늦어지기 때문에 일방적으로 납세자에게 불리하게 작용할 우려가 크다.¹¹⁶⁾

¹¹³⁾ 법 제39조 제1항 후단에서 “그 권리를 행사할 수 있는 때”란 납세고지에 의한 납부기한(납부기한이 연장된 경우에는 그 연장된 기한을 말한다)의 다음 날을 말한다. 다만, 특별징수의무자 또는 납세조합으로부터 징수하는 지방세의 경우에는 해당 특별징수세액 또는 납세조합징수세액의 납부기한(납부기한이 연장된 경우에는 그 연장된 기한을 말한다)의 다음 날을 말한다.

¹¹⁴⁾ 김태호, 「지방세 이론과 실무」, 세경사, 2016, p.1639; 송쌍중, 「조세법학총론」, 나라, 2010, p.684.

¹¹⁵⁾ 같은 취지: 김태인 외, “관세행정 환경변화를 감안한 관세법령 개편방안 연구”, 한국관세학회, 2015, pp.83-84.

¹¹⁶⁾ 예컨대, 취득세 법정신고기한이 2016. 5. 31.이고 과세표준과 세액을 신고는 하였으나 그 신고한 세액을 납부하지 아니한 경우 그 신고한 세액에 대해서는 정상적이라면 2016. 6. 1.부터 징수권 소멸시효가 진행을 개시하는 것이 맞다. 그러나 현행 지

넷째, 지방세기본법 제40조 제1항 제1호에서 지방세의 고유한 시효중단 사유로 ‘납세고지’를 두면서, 정작 동 시행령 제19조에서 신고세액에 대한 소멸시효 기산 규정을 두지 아니하는 것은 조세법률관계의 공백을 초래하여 납세의무자에게 혼란을 야기하기 때문에 타당하지 아니하다.

다섯째, 전술한 바와 같이 징수권 소멸시효 기산 법리에 국세와 지방세의 차이가 존재할 수 없음에도 양자가 서로 다르다는 이원적인 구조를 갖고 있어 조세에 대해 전문적 지식이 없는 일반 국민들의 법적 안정성과 예측가능성을 침해할 소지가 다분하다.

여섯째, 신고와 납부를 분리하는 것을 골자로 한 헌법재판소 헌법불합치¹¹⁷⁾ 취지에 맞추어 상호 관련성 있는 신고한 세액의 소멸시효 기산일에 관한 규정도 함께 개정되었어야 하나 13년 동안 개정되지 않은 채 입법불비 상태로 현재에 이르고 있다.¹¹⁸⁾

따라서 현행 지방세기본법시행령 제19조에 국세기본법시행령 제12조의4 제1항 제1호에 비견되는 규정을 신설하여야 한다.¹¹⁹⁾ 그로써, 국세와의 통

방세기본법시행령 제19조를 문리해석 하면 과세관청의 납세고지에 의한 납부기한의 다음 날부터 징수권 소멸시효가 진행을 개시하게 되는데 개시 시점은 2016. 6. 1. 이후가 될 수밖에 없고 납세자의 세액 신고 후 과세관청이 바로 납세고지를 하지 못하는 현실을 감안하면 개시 시점이 2016. 6. 1.보다 현저히 늦춰지는 것은 자명하다.

117) 헌법재판소 2003. 9. 25. 선고 2003헌바16 결정.

118) 지방세 징수권 소멸시효 기산일에 관한 규정은 1994. 12. 31. 대통령령 제14481호로 구 지방세법시행령 일부개정을 통해 제14조의3이 신설되어 현행 지방세기본법시행령 제19조로 그대로 계승되었다. 신설 당시에는 납세의무자가 과세표준과 세액을 신고하고 동시에 납부까지 완료하여야 납세의무가 확정되었기 때문에 위 소멸시효 기산일 규정은 문제가 없는 조항이었다. 당시에는 딱 맞는 규정이었던 것이다. 그러나 지방세도 신고와 납부를 분리하는 것이 타당하다는 것을 골자로 2003. 9. 25. 구 지방세법 제121조 제1항에 대하여 헌법재판소가 헌법불합치 결정을 하였고, 동 결정에 따라 정부는 2003. 12. 30. 법률 제7013호로 납세의무자가 과세표준과 세액을 신고만 하면 납세의무가 확정되는 것으로 구 지방세법 제30조 제1항 제3호를 개정하였다. 이러한 개정이 이루어질 즈음 납세의무자가 과세표준과 세액을 신고한 경우의 징수권 소멸시효 기산점에 관한 규정도 함께 도입되었더라면 하는 아쉬움이 남는다.

119) 지방세기본법 제147조에 따라 지방세의 부과·징수에 관하여 동법 등에서 규정한 것을 제외하고는 국세기본법을 준용할 수 있기 때문에 국세기본법시행령 제12조의4 제1항 제1호가 준용되어 해석론으로도 가능하다는 주장이 있을 수 있다. 그러나 소

일적 입법구조를 형성할 수 있고, 조세법률관계의 공백을 보충할 수 있으며, 국민들의 법적 안정성과 예측가능성 확보라는 법치주의 원리를 담보할 수 있을 것이다.

나. 수정신고 세액의 소멸시효 기산점 규정 부재

현행 국세기본법과 지방세기본법상 수정신고한 세액의 징수권 소멸시효 기산점에 관한 규정은 존재하지 아니한다.¹²⁰⁾ 과세표준과 세액의 신고에 의하여 납세의무가 확정되는 국세의 경우 ‘신고한 세액’에 한해 그 법정 신고납부기한의 다음 날부터 징수권 소멸시효가 기산되기 때문에(국세기본법 시행령 제12조의4 제1항 제1호) 당초 ‘신고한 세액’에 포함되지 아니하는 수정신고한 세액의 징수권 소멸시효는 당초 ‘신고한 세액’과 구분되어 별도로 기산되어야 하는 것이다. 조세실무상으로는 수정신고한 세액을 납부하지 아니한 경우 과세관청은 납세고지서를 발송하게 되고 그 납세고지서상 지정납부기한의 다음날부터 최초로 징수권 소멸시효가 기산되는 것으로 운영하는 것 같다.¹²¹⁾ 한편, 조세 징수권 소멸시효는 ‘권리를 행사할 수 있는 때’부터 기산되는 것이 원칙이다(국세기본법 제27조 제1항, 지방세기본법 제39조 제1항). 법정신고기한까지 과세표준과 세액을 신고한 납세의무자가 수정신고만 하고 그 수정신고 한 세액을 납부하지 아니한 경우에도 과세관청은 수정신고서에 의해 납세의무자를 특정할 수 있고 세원을 포착할 수 있기 때문에 최소한 과세관청은 수정신고 한 날의 다음날부터 징수권을 행사할 수 있게 된다. 조세채권이라는 권리를 행사할 수 있는

멸시효 완성은 곧 납세의무 소멸이라는 중요한 실체법적 효과가 부여된다는 점, 소멸시효는 납세자의 권리·의무에 중대한 영향을 미치는 사항이므로 되도록 법령에 명시적으로 담는 것이 타당하다는 점을 고려하면 단순히 해석론으로 극복될 수는 없다고 본다.

120) 다만, 관세의 경우에는 수정신고한 날의 다음 날까지 해당 관세를 납부하도록 하고 있어(관세법 제38조의3 제1항 후단) 수정신고에 의하여 납부하는 관세에 대한 징수권 소멸시효의 기산일은 수정신고일의 다음날의 다음날이라는 명문의 규정을 두고 있다(동 시행령 제7조 제1항 제2호).

121) 2016. 6. 17. 국세청 세미나(126번) 상담.

때가 도래하였음에도 불구하고 징수권 소멸시효가 진행을 개시하지 않는 것은 문제이고 나아가 이에 관한 법규가 존재하지 아니하는 것 또한 문제이다. 따라서 국세기본법과 지방세기본법상 수정신고한 세액의 징수권 소멸시효 기산점에 관한 규정을 신설하는 입법적 개선이 요망된다.

2. 지방세 소멸시효 정지 규정 불명확

소멸시효 정지에 관한 규정인 현행 지방세기본법 제40조 제3항도 다음과 같은 사유로 문제가 있다고 꼬집을 수 있다.

먼저, 분납을 본다. ‘분납’은 지방세법 제118조에 의한 재산세 등의 「법적 분납」¹²²⁾과 「임의분납」¹²³⁾으로 구분할 수 있다. 전자는 세법상 고유한 소멸시효 정지사유가 되고, 후자는 민법 준용에 의한 소멸시효 중단사유가 된다(민법 제168조 제3호 승인).¹²⁴⁾ 입법자는 정지사유인 법적 분납과 중단사유인 임의분납을 명백히 구분하여 그 법률효과의 차이를 예정하고 입법한 것으로 생각되는 점, 국세의 경우 ‘세법에 의한 분납기간’이라는 명시적 규정을 두어 징수권 소멸시효가 정지되는 사유는 법적 분납임을 분명히 하고 있는 점, 국세가 분납기간 동안 징수권 소멸시효가 정지되는 것

122) 이하에서는 실정법상 근거를 두고 있는 분할납부라는 의미에서 ‘법적 분납’이라 정의하고자 한다.

123) 실무상 조세 채납액의 납부에 있어서는 채납자가 ‘납부계획서’를 작성하고 과세관청이 이에 대한 수용 여부를 검토하여 타당성이 있을 경우 이를 수용하는 이른바 임의적 분납이 폭 넓게 인정되고 있다. 이러한 방식의 채납액 납부는 실정법상 그 근거는 없지만 채납자의 측면에서는 채납액을 분할납부 함으로써 일시납부에 따른 경제적 부담을 완화할 수 있고 가산금 또는 증가산금의 부담을 덜 수 있어 유리하고(국세징수법 제4조 등에 의해 채납액은 ① 채납처분비, ② 본세, ③ 가산금 순으로 징수되기 때문에 본세와 가산금의 관계는 본세가 줄면 가산금도 따라서 줄게 되는 비례관계에 있다), 과세관청 측면에서도 조세수입의 균등확보를 도모할 수 있어 양자의 이익을 모두 충족시킬 수 있다. 이하에서는 위와 같이 임의적으로 이루어지는 채납액의 분납을 ‘임의분납’이라 정의하고자 한다.

124) 관세청은 채납액의 분납도 민법상 승인에 해당되어 관세 징수권 소멸시효가 중단된다고 해석한다. 이에 대해서는, 인천세관 심사총괄과-3466(2009. 7. 24)호 관세징수권 소멸시효 관련 질의에 대한 회신 참조(관세청, www.customs.go.kr, 최종접속일자: 2016. 3. 15).

으로 개정된 직후 지방세도 동일한 취지의 제도를 입법한 점¹²⁵⁾에 비추어 판단하면 지방세 징수권 소멸시효의 정지사유가 되는 ‘분납기간’은 법적 분납에 한정되는 것으로 해석함이 옳다. 그러나 현행 지방세기본법 제40조 제3항 제1호에서는 만연히 「분납기간」이라고만 표현하고 있어 위 분납 중 어떠한 분납을 의미하는지 해석상 다툼의 소지를 제공하고 있다. 이는 조세법률주의의 하부 원칙인 과세요건 명확주의¹²⁶⁾에 위배될 소지가 있다. 징수유예기간, 체납처분유예기간의 경우에도 동일한 문제를 안고 있다.

다음으로, 연부연납(年賦延納)을 본다. ‘연부연납’이란 상속세 납부세액이나 증여세 납부세액이 2천만원을 초과하는 경우 납세자가 과세관청에 담보를 제공하고 일정기간동안 세금을 분할하여 납부할 수 있는 제도를 말한다(상속세 및 증여세법 제71조 이하). 이는 분할납부와는 별개의 제도이며, 국세인 상속세나 증여세에만 허용되고 있다.¹²⁷⁾¹²⁸⁾ ‘연부연납’이 징수

125) 분납기간 동안 징수권 소멸시효가 정지되는 제도는 국세는 1981. 12. 31. 법률 제 3471호로 국세기본법 제28조 제3항의 개정을 통하여, 지방세는 1981. 12. 31. 법률 제3488호로 지방세법 제50조 제3항의 개정을 통하여 도입되었다. 그런데 전자는 1981. 10. 2.(의안번호: 110061), 후자는 이보다 더 늦은 1981. 11. 21.(의안번호: 110135) 각각 정부 제안으로 법률안 개정이 추진되었다.

126) 과세요건 명확주의는 과세요건과 조세채무의 변경·소멸에 관한 실체규정뿐만 아니라 납세방법·시기·징수절차 등에 관한 절차규정까지를 정당한 입법절차를 거친 법률로 정하되 그것이 법정되었다는 것만으로 만족하는 것이 아니고, 그 규정의 내용은 가능한 한 상세하고 망라적이며, 그 내용을 명확히 함으로써 징세행정기관의 자의적 해석과 자유재량을 배제하고자 하는 원칙이다(최명근, 앞의 책, pp.87-88).

127) 지방세인 취득세 편에는 ‘연부연납’과 유사한 용어인 ‘연부(年賦)’라는 개념이 등장한다. 여기서 ‘연부(年賦)’란 매매계약서상 연부계약 형식을 갖추고 일시에 완납할 수 없는 대금을 2년 이상에 걸쳐 일정액씩 분할하여 지급하는 것을 말한다(지방세법 제6조 제20호). 그런데 취득세의 경우는 과세물건을 취득하는 때에 납세의무가 성립하는데(지방세기본법 제34조 제1항 제1호) 연부로 취득하는 것은 그 사실상의 연부금 지급일을 취득일로 보기 때문에(지방세법시행령 제20조 제5항) 연부금을 지급할 때마다 각각 납세의무가 성립하게 되고, 매회 연부금을 지급한 날로부터 60일 이내에 과세표준과 세액을 신고하는 때에 각각 납세의무가 확정된다. 이러한 지방세의 ‘연부(年賦)’는 징수권 소멸시효정지와는 전혀 무관하다.

128) 일본의 경우에도 국세인 상속세나 증여세에 한해 연부연납이 허용되고 있다(相續稅法 제38조 제1항 및 제3항). 국세 징수권 소멸시효정지사유는 연납, 납세의 유예, 환가의 유예가 있으나(國稅通則法 제73조 제4항) 지방세 징수권 소멸시효정지사유는

권 소멸시효 정지사유가 되는 원리는 다음과 같다. 상속세나 증여세의 과세표준과 세액의 결정통지를 받은 자는 해당 납세고지서의 납부기한까지 연부연납신청서를 제출할 수 있고(상속세 및 증여세법 시행령 제67조 제1항 단서), 연부연납신청서를 받은 세무서장은 납세고지서에 의한 납부기한이 경과한 날부터 14일 이내에 신청인에게 그 허가 여부를 서면으로 결정·통지하여야 한다(동조 제2항 제3호). 여기서 납부기한의 다음 날부터 징수권 소멸시효는 진행을 개시하게 되고 세무서장이 연부연납을 허가한 경우 연부연납기간 동안 징수권 소멸시효가 정지되어 진행하지 아니하는 것이다.¹²⁹⁾ 요컨대, ‘연부연납’은 국세에 특유한 제도로써 지방세에는 존재하지 않음에도 불구하고 지방세 징수권 소멸시효정지사유로 규정되어 있어 해석상 혼란을 초래하고 있으므로 조속한 삭제가 요망된다.

따라서 현행 지방세기본법 제40조 제3항 규정을 국세기본법 제28조 제3항 규정과 거의 동일하게 개정하되, 연부연납 규정은 삭제함이 타당하다. 이러한 개정을 통해 지방세 소멸시효 정지 규정을 보다 명확화 함으로써 국세와의 통일적 입법구조를 형성할 수 있고, 해석상 다툼의 소지를 제거할 수 있으며, 조세법률주의 원칙(과세요건 명확주의)에 보다 충실을 기할 수 있을 것이다.

VI. 요약 및 결론

이상과 같이 조세법상 민법 소멸시효의 준용 범위에 관하여 해석론적

연납이 빠진 징수의 유예나 환가의 유예만 규정되어 있다(地方稅法 제18조의2 제4항).

¹²⁹⁾ 소멸시효의 정지는 개시정지, 계속정지 및 완성정지로 구분되는데, 「개시정지」는 일정한 사유가 있는 경우에 소멸시효가 기산되지 아니하는 것을, 「계속정지」는 이미 기산된 소멸시효가 정지사유가 존속하는 기간 동안 그 진행을 멈추는 것을, 그리고 「완성정지」는 시효의 완성이 일정기간 동안 유예되는 것을 의미한다(안경희 외, “시효의 중단·정지(소멸시효 및 취득시효)”, 2009, p.1). 여기서의 연부연납은 계속정지에 해당하나, 상속세 및 증여세법 시행령 제67조 제2항 제1호 등의 경우에는 개시정지에 해당한다고 볼 수도 있을 것이다.

관점에서 고찰하는 한편, 해석론만으로는 극복하기 어려운 현행 실정세법상 징수권 소멸시효 규정의 개선방안을 입법론적 관점에서 살펴보았다. 즉 민법상 중단사유 중 청구 중 일부, 승인(承認)을 준용할 수 있다고 해석론을 전개하였으며 또한, 현행 국세기본법령과 지방세기본법령상 소멸시효 중단규정과 정지규정에 흠결이 있어 입법적으로 시급히 개선할 필요가 있다는 점을 검토하였다.

이상의 논의 과정을 통한 본 논문의 결론은 다음과 같다.

첫째, 조세법률관계는 사법상의 채권채무관계와 유사하고 따라서 사법상의 채권과 형평성을 확보할 필요가 있으므로 세법에서 민법상의 소멸시효 중단 및 정지 규정은 넉넉히 준용될 수 있다.

둘째, 청구에서는 제소(提訴), 응소(應訴), 최고(催告)가, 승인(承認)에서는 채납액의 일부납부, 납부계획서의 작성·제출, 납세담보의 제공, 채납처분 유예의 신청이 세법상 시효중단사유로 준용될 수 있다고 해석함이 타당하다.

셋째, 현행 국세기본법령과 지방세기본법령상 당초신고(지방세) 및 수정신고(국세·지방세) 한 세액의 소멸시효 기산점 규정이 존재하지 아니하며, 더불어 지방세 소멸시효 정지 규정이 명확하지 아니하여 국민들의 법적 안정성과 예측가능성을 침해하고 조세법률주의 원칙상 명확성의 원칙에 위배될 소지가 다분하다고 생각되므로, 이의 개선이 필요하다.

넷째, 입법론적 개선방안으로는 지방세기본법시행령 제19조를 개정하여 신고세액의 소멸시효 기산점 규정을 신설하고, 국세기본법시행령 제12조의 4와 지방세기본법시행령 제19조를 개정하여 수정신고한 세액에 대한 소멸시효 기산점 규정을 신설하며, 지방세기본법 제40조 제3항을 소멸시효 정지 규정을 명확화 하는 방향으로 개정하여 법적 안정성과 예측가능성을 확보하고 조세법률주의의 원칙에 보다 충실을 기하여야 한다. 그 법안의 내용은 <부록>과 같다.

본 연구가 조세법에서 준용할 수 있는 민법상의 시효중단사유의 범위가 어디까지인지를 명확히 제시하는 이정표 역할을 하기를 기대하며, 입법론적 개선방안도 세법 개정으로 이어지기를 바라마지 않는다.

참고문헌

<국내문헌>

- 강인애, 「조세법 I」, 한일조세연구소, 2005.
- 고성춘, 「국세기본법 사례연구」, 법문사, 2013.
- 곽윤직 외, 「민법총칙(민법강의 I)」, 박영사, 2014.
- 김동근, 「민법의 이해와 실무」, 중앙법률사무교육원, 2015.
- 김상목, 「민법총칙」, 청목출판사, 2013.
- 김증한 외, 「민법총칙」, 박영사, 2013.
- 김진우, 「조세법체계」, 육법사, 1984.
- 김태호, 「지방세 이론과 실무」, 세경사, 2016.
- 김형배 외, 「민법학강의」, 신조사, 2012.
- 노종천, 「민법총칙」, 법문사, 2009.
- 백경일, 「민법총론」, 고래시대, 2014.
- 법무부, 「2013년 법무부 민법개정 시안」, 민속원, 2013.
- 사법연수원, 「조세법총론 I」, 2012.
- 소순무, 「조세소송」, 영화조세통람, 2008.
- 송쌍중, 「조세법학총론」, 나라, 2010.
- 양창수, 「민법입문」, 박영사, 2012.
- 오윤, 「세법원론」, 한국학술정보, 2013.
- 이성식, 「조세법총론」, 경제법률헌사, 2010.
- 이시윤, 「신민사소송법」, 박영사, 2011.
- 이준봉, 「조세법총론」, 삼일인포마인, 2015.
- 이창희, 「세법강의」, 박영사, 2009.
- 이태로 외, 「조세법강의」, 박영사, 2009.
- 임승순, 「조세법」, 박영사, 2009.
- 장재식, 「조세법」, 서울대학교출판부, 1995.
- 최명근, 「세법학총론」, 세경사, 2005.

- 김태인 외, “관세행정 환경변화를 감안한 관세법령 개편방안 연구”, 한국 관세학회, 2015.
- 나 현, “시효중단의 사유인 소송상 행위 -‘청구’”, 「민사소송」 제11권 제1호, 한국민사소송법학회, 2007.
- 방승주, “헌법과 조세정의”, 「헌법학연구」 제15권 제4호, 한국헌법학회, 2009.
- 안경희, “시효(소멸시효, 취득시효)의 중단·정지”, 「민사법학」 50호, 한국민사법학회, 2010.
- 안경희 외, “시효의 중단·정지(소멸시효 및 취득시효)”, 2009.
- 임건면, “소멸시효기간과 기산점”, 「민사법학」 47호, 한국민사법학회, 2009.
- 조용호, “조세사건에 관한 제문제(下)”, 재판자료 제61권, 법원행정처, 1993.

<외국문헌>

- 金子 宏, 「租税法」, 弘文堂, 2012.
- 田中二郎, 「租税法」, 有斐閣, 1985.
- 水野 忠恒 外, 「租税判例百選(第5版)」, 有斐閣, 2011.
- 志場 喜徳郎 外, 「國稅通則法精解」, 大藏財務協會, 2013.
- 谷口 勢津夫, 「稅法基本講義」, 弘文堂, 2014.
- 水野 忠恒, “時効等による納稅義務の消滅”, 「日稅研論集」 32号, 日本稅務研究センター, 1995.
- 志木市, “市稅と市稅外の強制徵收公債權の徵收に關する事務一元化に向けた調査研究結果について”, 2016.
- 下村 芳夫, “徵收權の消滅時効”, 「稅務大學校論叢」 第7号, 稅務大學校, 1973.
- 石黒 秀明, “租稅原則と租稅正義に關する一考察”, 「上武大學ビジネス情報學部紀要」 第11卷 第1号, 上武大學, 2012.

<Abstract>

The scope of application mutatis mutandis in statute of
limitations of Civil law upon the Tax law

Cha, Gyu-Hyun*

Civil law is supposed to be applied except for the case where actual tax laws have specific regulations relevant to prescription.

Moreover, the completion of extinctive prescription for the right to collect tax is quite significant in that it brings about effects based on the substantive laws.

However, since the range is unclear to which prescription based civil law should be applied in tax law, both taxing authorities and taxpayers are suffering confusion.

Therefore, I decided to write this paper without keeping silent over the problem mentioned above any longer.

The overall contents of this article can be briefly explained as follows:

In II, The theoretical basis and principle being applicable of regulation of statute of limitations of Civil law in the Tax law have been established.

In III, examples of legislation in Japan were examined and their implications were drawn.

As a result, it was confirmed that in Japan it is also possible to apply claims in trial (sue, responding to lawsuit), peremptory notice, foreclosure, and approbation (partial reimbursement, drawing up and submission of reimbursement plan, provision of collateral, etc.) — the range of grounds for interruption of prescription based on civil law, as

* Ph.D. in Taxations

examined in IV — to those based on tax law.

In IV, comparison was made between civil law and tax law in terms of the system of extinctive prescription.

The framework of standards has hereby been established, according to which it is possible to apply claims in trial (sue, responding to lawsuit), peremptory notice, foreclosure, and approbation (partial reimbursement, drawing up and submission of reimbursement plan, provision of collateral, etc.) — some of claims based on civil law — to grounds for interruption of prescription based on tax law.

Also, examination was made over what are specific grounds for interruption of prescription based on civil law applicable as those based on tax law.

First of all, the applicable are as follows: ① claims in trial(sue, responding to lawsuit), ② peremptory notice, ③ foreclosure, ④ provisional seizure, ⑤ foreclosure in the middle of provisional disposition, ⑥ partial payment in the middle of approbation, ⑦ drawing up and submission of payment plan, ⑧ application for postponement of disposition on default, and ⑨ provision of collateral for tax payment.

In contrast, the unapplicable are finally summarized as follows: ① revised report, ② tax return after due date, ③ application for postponement of tax payment, ④ tax payment in kind, or ⑤ application for partial tax payment.

The current problem of regulation of statute of limitations upon the Tax law has been shown in V and the legislative improvement method regarding those problems has been suggested.

Key words: Interruption of Extinctive Prescription, claims in trial, approbation, Suspension of Extinctive Prescription, Completion of Extinctive Prescription

<부 록> 소멸시효 관련 세법 개정안

<지방세기본법시행령>

현 행	개 정 안
제19조(소멸시효의 기산일) 법 제39조제1항 후단에서 “그 권리를 행사할 수 있는 때”란 납세고지에 의한 납부기한(납부기한이 연장된 경우에는 그 연장된 기한을 말한다)의 다음 날을 말한다. 다만, 특별징수의무자 또는 납세조합으로부터 징수하는 지방세의 경우에는 해당 특별징수세액 또는 납세조합징수세액의 납부기한(납부기한이 연장된 경우에는 그 연장된 기한을 말한다)의 다음 날을 말한다.	제19조(소멸시효의 기산일) ① ----- 다음 각 호의 날을 말한다.
<신 설>	1. 과세표준과 세액의 신고에 의하여 납세의무가 확정되는 지방세의 경우 신고한 세액에 대해서는 그 법정신고기한의 다음 날
<신 설>	2. 과세표준과 세액을 해당 지방자치단체가 결정, 경정 또는 수시부과결정 하는 경우 납세고지한 세액에 대해서는 그 고지에 따른 납부기한의 다음 날
<신 설>	3. 법 제50조의 규정에 의하여 납부하는 지방세에 있어서는 수정신고일의 다음날
<신 설>	② 다음 각 호의 날은 제1항에도 불구하고 지방자치단체의 징수금의 징수를 목적으로 하는 지방자치단체의 권리를 행사할 수 있는 때로 한다.
<신 설>	1. 특별징수의무자 또는 납세조합으로부터 징수하는 지방세의 경우에는 해당 특별징수세액 또는 납세조합징수세액의 납부기한의 다음 날
<신 설>	2. 제1항제1호의 법정신고기한 또는 제1호의 납부기한이 연장되는 경우 그 연장된 기한의 다음 날

<국세기본법시행령>

현 행	개 정 안
제12조의4(국세징수권 소멸시효의 기산일) ① 법 제27조제3항에서 “국세의 징수를 목적으로 하는 국가의 권리를 행사할 수 있는 때”란 다음 각 호의 날을 말한다. 1. 과세표준과 세액의 신고에 의하여 납세의무가 확정되는 국세의 경우 신고한 세액에 대해서는 그 법정 신고납부기한의 다음 날 2. 과세표준과 세액을 정부가 결정, 경정 또는 수시부과결정하는 경우 납세고지한 세액에 대해서는 그 고지에 따른 납부기한의 다음 날 <u><신 설></u> ② 생략 1. ~ 3. 생략	제12조의4(국세징수권 소멸시효의 기산일) ① 현행과 같음 1. 현행과 같음 2. 현행과 같음 3. 법 제45조의 규정에 의하여 납부하는 국세에 있어서는 <u>수정신고일의 다음날</u> ② 현행과 같음 1. ~ 3. 현행과 같음

<지방세기본법>

현 행	개 정 안
제40조(시효의 중단과 정지) ① 생략 ② 생략 ③ 제39조에 따른 소멸시효는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에는 진행되지 아니한다. 1. 분납기간 2. 징수유예기간 3. 연부연납기간(年賦延納期間) 4. <u>채납처분유예기간</u> 5. ~ 6. 생략 ④ 생략	제40조(시효의 중단과 정지) ① 현행과 같음 ② 현행과 같음 ③ 제39조에 따른 소멸시효는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에는 진행되지 아니한다. 1. 지방세법에 따른 분납기간 2. <u>이 법에 따른 징수유예기간</u> <u><삭 제></u> 4. <u>이 법에 따른 채납처분유예기간</u> 5. ~ 6. 현행과 같음 ④ 현행과 같음